නීතියේ මූලධර්ම (Principles of Law)

පරිච්ඡේදය 01: ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ප්‍රභව සහ නීති පද්ධති (Sources of Law and Legal Systems of Sri Lanka)

1.1 නීතිය පිළිබඳ මූලික සංකල්පය

නීතිය යනු සමාජයක් ලෙස එක්ව ජීවත් වන මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් නියාමනය කරනු ලබන නීති රීති හා සම්මත සමූහයකි. එය රාජ්‍යයේ අධිකාරිය මගින් බලාත්මක කරනු ලබන අතර, එය කඩ කිරීමෙන් දඬුවම් ලැබීමේ හැකියාව පවතී. නීතියේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ පහත පරිදි දැක්විය හැකිය:

1. **නීති රීති සමූහයක්:** නීතිය යනු හුදෙක් තනි රීතියක් නොව, සමාජයේ විවිධ පැතිකඩයන් ආවරණය වන පරිදි සකස් වූ නීති රීති සමූහයකි.
2. **බලාත්මක බව:** නීතියක් යනු හුදෙක් උපදෙසක් නොවේ. එය බලාත්මක කිරීමේ හැකියාව ඇත. රාජ්‍ය බලය උපයෝගී කරගනිමින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.
3. **අධිකාරියක් මගින් පැනවීම:** නීති සම්පාදනය කරනු ලබන්නේ රාජ්‍යයේ නීත්‍යානුකූල අධිකාරිය ඇති ආයතනයක් (උදා: පාර්ලිමේන්තුව) මගිනි.
4. **වැරදි නිවැරදි කිරීම සහ දඬුවම් කිරීම:** නීතියේ මූලික අරමුණ වන්නේ සමාජයේ සාමය සහ සාධාරණත්වය ආරක්ෂා කිරීමයි. යම් වැරදි ක්‍රියාවක් සිදු වූ විට, එය නිවැරදි කිරීමට (උදා: වන්දි ලබා දීම) හෝ වැරදිකරුට දඬුවම් කිරීමට (උදා: සිර දඬුවම්) නීතිය මගින් කටයුතු කරයි.

1.2 නීතිය වර්ගීකරණය (Classification of Law)

නීතිය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකිය:

1. ජාත්‍යන්තර නීතිය (International Law): විවිධ රාජ්‍යයන් අතර සබඳතා පාලනය කරන නීති සමූහයකි. ගිවිසුම්, සම්මුතීන් සහ ජාත්‍යන්තර සිරිත් විරිත් මෙයට ඇතුළත් වේ.

2. දේශීය නීතිය (Domestic Law / Municipal Law): නිශ්චිත රටක් තුළ එම රාජ්‍යයේ අධිකාරිය යටතේ පවතින නීතියයි. එය එම රට තුළ සිදුවන සිදුවීම්, ගනුදෙනු සහ පුද්ගලයන් පාලනය කරයි. දේශීය නීතිය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදේ.

අ) අපරාධ නීතිය (Criminal Law):

- අපරාධ නීතිය රාජ්‍යයට එරෙහිව සිදු කරනු ලබන වැරදි (උදා: සොරකම, මිනීමැරුම්, වංචා) සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි. මෙහිදී රාජ්‍යය චින්දිතයා ලෙස සලකනු ලැබේ.
- නඩු පැවරීම සිදු කරනු ලබන්නේ රාජ්‍යය වෙනුවෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව (Attorney General's Department) මගිනි.
- අපරාධ නඩුවක අරමුණ වැරදිකරුට දඬුවම් කිරීම (punishment) යි. දඬුවම් ලෙස සිර දඬුවම්, දඩ මුදල්, හෝ මරණ දණ්ඩනය පැනවිය හැකිය.
- අපරාධ නඩුවක වරද ඔප්පු කිරීම සඳහා "සාධාරණ සැකයෙන් ඔබ්බට" (beyond reasonable doubt) යන ප්‍රමිතිය භාවිතා කරයි. එනම්, විත්තිකරු වරදකරු නොවීමට කිසිදු සාධාරණ හේතුවක් නොතිබිය යුතුය.

ආ) සිවිල් නීතිය (Civil Law):

- සිවිල් නීතිය පුද්ගලයන් හෝ සංවිධාන අතර ඇති වන ආරවුල් (උදා: කොන්ත්‍රාත්තු කඩ කිරීම, දේපළ ආරවුල්, රැකියා ආරවුල්) සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි. මෙහිදී හානියට පත් පාර්ශ්වය (aggrieved party) විසින් පෞද්ගලික නඩු පැවරිය හැකිය.
- සිවිල් නඩුවක අරමුණ සිදු වූ වැරැද්ද නිවැරදි කිරීම (redress) යි. එනම්, හානියට පත් පාර්ශ්වයට වන්දි මුදල් (damages) හෝ වෙනත් ආකාරයේ සහනයක් ලබා දීමයි.
- සිවිල් නඩුවක වරද ඔප්පු කිරීම සඳහා "සම්භාවිතාවේ සමතුලිතතාවය" (balance of probability) යන ප්‍රමිතිය භාවිතා කරයි. එනම්, විත්තිකරු වගකිව යුතු බවට වැඩි සම්භාවිතාවක් තිබීම ප්‍රමාණවත්ය.

1.3 ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ප්‍රභව (Sources of Law in Sri Lanka)

ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතිය මිශ්‍ර පද්ධතියක් (mixed legal system) වේ. එය දේශීය නීති පද්ධති සහ බටහිර නීති පද්ධතිවල (ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි) එකතුවකි. මෙම මිශ්‍රණයට ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ යටත් විජිත පාලන සමයන්හි (1505-1948) විවිධ යුරෝපීය බලවතුන් විසින් තම නීති ක්‍රම හඳුන්වා දීමයි. 1799 දී ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රකාශනයකින් රෝම-ලන්දේසි නීතිය රටේ පොදු නීතිය (common law) ලෙස නිල වශයෙන් පිළිගනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය පහත සඳහන් ප්‍රධාන ප්‍රභවයන්ගෙන් සමන්විත වේ:

1.3.1 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ ව්‍යවස්ථා (Constitution and Statutes):

- ව්‍යවස්ථාදායකය (Legislature) යනු නීති සම්පාදනය කිරීමේ ප්‍රධානතම ප්‍රභවයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකය වන්නේ පාර්ලිමේන්තුවයි.
- පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනු ලබන නීති පනත් (Acts) ලෙස හැඳින්වේ. මෙම පනත් මගින් විවිධ කාරණා නියාමනය කිරීම, බලතල ලබා දීම, ක්‍රියාකාරකම් තහනම් කිරීම, අරමුදල් සැපයීම, දඬුවම් නියම කිරීම ආදිය සිදු කරයි.
- **රටේ උත්තරීතර නීතිය වන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (Constitution) යි.** පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනු ලබන අනෙකුත් සියලුම පනත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල විය යුතුය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි පනතක් අධිකරණය විසින් බල රහිත කළ හැකිය.
- ව්‍යවස්ථාදායකයට පහළ ආයතන (උදා: පළාත් සභා, නගර සභා) වෙත නීති සම්පාදන බලය පැවරිය හැකිය. එම ආයතන විසින් සාදනු ලබන නීති උප නීති (by-laws) ලෙස හැඳින්වේ.

1.3.2 රෝම-ලන්දේසි නීතිය (Roman-Dutch Law):

- මෙය 1656 සිට 1796 දක්වා ලන්දේසි පාලන සමයේදී ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙන ලදී.
- ඉංග්‍රීසි පාලන සමයේදී 1799 ප්‍රකාශනය මගින් රෝම-ලන්දේසි නීතිය ශ්‍රී ලංකාවේ **පොදු නීතිය (common law)** ලෙස පිළිගනු ලැබීය.
- වර්තමානයේ දී, යම් කාරණයක් සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත නීතියක් (statute) හෝ පුද්ගලික නීතියක් (personal law) නොමැති විට, රෝම-ලන්දේසි නීතිය අදාළ වේ. එය 'අවශිෂ්ට නීතිය' (residual law) ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- කෙසේ වෙතත්, ඇතැම් නීති ක්ෂේත්‍රවල (උදා: දේපළ නීතිය, වැරදිකර්ම (delict/tort)) රෝම-ලන්දේසි නීතිය ප්‍රධාන නීති ප්‍රභවය ලෙස දිගටම පවතී.
- රෝම-ලන්දේසි නීතිය දැනට පවතින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ දකුණු අප්‍රිකාවේ පමණි.

- **නඩුව:** *AG Vs. Kodeshwaran (1969) 72 NLR 329* නඩුවේදී රෝම-ලන්දේසි නීතියේ අදාළත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරිණි.

1.3.3 ඉංග්‍රීසි නීතිය (English Law):

- බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත සමයේදී (1796-1948) ඉංග්‍රීසි නීතිය හඳුන්වා දෙන ලදී.
- රෝම-ලන්දේසි නීතියේ හෝ පුද්ගලික නීතිවල යම් ගැටලුවකට විසඳුමක් නොතිබූ අවස්ථාවලදී එම හිඩැස් පිරවීම සඳහා ඉංග්‍රීසි නීතිය භාවිතා කරන ලදී.
- ඉංග්‍රීසි නීතිය හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම දෙකකිනි:
    1. බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද පනත් (statutes) ශ්‍රී ලංකාවට ද අදාළ කර ගැනීමෙන්.
    2. ඉංග්‍රීසි අධිකරණවල තීන්දු (case law) අනුගමනය කිරීමෙන්.
- ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් නීති ක්ෂේත්‍ර සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ පාලනය වන්නේ ඉංග්‍රීසි නීතිය මගිනි. උදාහරණ ලෙස:
    - වාණිජ නීතිය (Commercial Law)
    - රක්ෂණ නීතිය (Insurance Law)
    - බැංකු නීතිය (Banking Law)
    - සිවිල් සහ අපරාධ නඩු විධාන නීතිය (Civil and Criminal Procedure Law)
    - සාක්ෂි නීතිය (Law of Evidence)
    - පරිපාලන නීතිය (Administrative Law)

1.3.4 චාරිත්‍රානුකූල නීතිය (Customary Law):

- යම් ප්‍රජාවක් තුළ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවත එන සිරිත් විරිත් සහ පිළිවෙත් නීති ලෙස පිළිගැනීමට ලක් වීම. නිදසුනක් ලෙස මුක්කුවර් නීතිය දැක්විය හැකිය.

1.3.5 පුද්ගලික නීති (Personal Laws):

- මෙම නීති පදනම් වී ඇත්තේ පුද්ගලයාගේ ජනවර්ගය හෝ ආගම මතය. ඒවා අදාළ වන්නේ එම ප්‍රජාවන්ට අයත් පුද්ගලයන්ට පමණි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පුද්ගලික නීති පද්ධති තුනක් පවතී.

(අ) උඩරට නීතිය (Kandyan Law):

- **ආරම්භය:** 1505-1815 කාලයේ සිංහල රජවරුන් විසින් පැනවූ නීති. මුලින් එය උඩරට රාජධානියට අදාළ භෞමික නීතියක් (territorial law) විය (*Kershaw Vs Nichol 1862*). එනම්, එම ප්‍රදේශයේ විසූ සියලු දෙනාටම එය බලපැවැත්විණි.
- **වර්තමාන අදාළත්වය:** වර්තමානයේ එය උඩරට සිංහලයන් (Kandyan Sinhalese) සඳහා පමණක් බලපාන පුද්ගලික නීතියකි (*William Vs Robertson (1866), Wijesinghe Vs Wijesinghe (1891) 9 SCC 199*).

- **ව්‍යවස්ථා:**
    - **උඩරට උරුමයන් ආඥා පනත (Kandyan Succession Ordinance No. 23 of 1917):** උඩරට සිංහලයන්ගේ දේපළ උරුමය පිළිබඳ නීති.
    - **උඩරට විවාහ ආඥා පනත (Kandyan Marriage Ordinance No. 44 of 1952):** උඩරට සිංහලයන්ගේ විවාහ සම්බන්ධ නීති.
- **අදාළ ක්ෂේත්‍ර:** විවාහ අයිතිවාසිකම්, උරුමය, දේපළ.
- **උඩරට ජාතිකයෙකු වීම:**
    - උපතින්: පියා උඩරට ජාතිකයෙකු නම්.
    - විවාහයෙන්: උඩරට නොවන කාන්තාවක් උඩරට පුරුෂයෙකු සමඟ විවාහ වීම.

(ආ) තෙසවලමේ නීතිය (Thesawalamai Law):

- **ආරම්භය:** 1706 දී ලන්දේසීන් විසින් යාපනය ප්‍රදේශයේ පැවති දෙමළ ජනයාගේ සිරිත් විරිත් සම්පාදනය කර නීතියක් ලෙස බලාත්මක කරන ලදී.
- **අදාළත්වය:** යාපනය ප්‍රදේශයේ (යාපනය සහ මන්නාරම) පදිංචිකරුවන් බව ඔප්පු කළ හැකි දෙමළ ජාතිකයන්ට මෙය පුද්ගලික නීතියක් ලෙස අදාළ වේ.
- **භෞමික අදාළත්වය:** යාපනය සහ මන්නාරම ප්‍රදේශයේ පිහිටි සියලුම ඉඩම් සඳහා තෙසවලමේ නීතිය භෞමික නීතියක් ලෙස අදාළ වේ. එම ප්‍රදේශයේ ඉඩම් හිමිකම සම්බන්ධ ඕනෑම ආරවුලක්, එයට සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ගේ පුද්ගලික නීතිය කුමක් වුවත්, තෙසවලමේ නීතියෙන් විසඳිය යුතුය (*Thambiraja Vs Maheshwari*).
- **පුද්ගලික අදාළත්වය:** යාපනයේ දෙමළ ජාතිකයන්ගේ විවාහ අයිතිවාසිකම්, දේපළ (ඔවුන් රටේ කොතැනක වාසය කළත්) සහ උරුමය සඳහා මෙම නීතිය අදාළ වේ (*Sivanagalingam Vs Sundaralingam*).
- **විවාහයේ බලපෑම:**
    - තෙසවලමේ නීතියට යටත් කාන්තාවක්, තෙසවලමේ නීතියට යටත් නොවන පුරුෂයෙකු සමඟ විවාහ වුවහොත්, ඇය එම විවාහය පවතින තුරු තෙසවලමේ නීතියෙන් නිදහස් වේ.
    - තෙසවලමේ නීතියට යටත් නොවන කාන්තාවක්, තෙසවලමේ නීතියට යටත් පුරුෂයෙකු සමඟ විවාහ වුවහොත්, ඇය එම විවාහය පවතින තුරු තෙසවලමේ නීතියට යටත් වේ.
- **කාන්තාවන්ගේ ගිවිසුම්ගත හැකියාව:** තෙසවලමේ නීතිය යටතේ, විවාහක කාන්තාවකට තම ස්වාමිපුරුෂයාගේ කැමැත්ත නොමැතිව ගිවිසුම්ගත හැකියාවක් නොමැත. නමුත් අවිවාහක කාන්තාවන්ට ගිවිසුම්ගත හැකියාව ඇත.
- **ප්‍රධාන සංකල්ප:**
    - **මුදුසම් දේපළ (Mudusam Property):** ස්වාමිපුරුෂයාට උරුම වූ දේපළ.
    - **චිදානම් දේපළ (Chidanam Property):** භාර්යාවට උරුම වූ දේපළ.
    - **තෙදියතෙත්තම් දේපළ (Thediyathetam Property):** විවාහය අතරතුර දෙපාර්ශ්වය විසින් අත්පත් කර ගන්නා ලද පොදු දේපළ.

- **ව්‍යවස්ථා:** යාපනය විවාහ අයිතිවාසිකම් සහ උරුම ආඥා පනත (Jaffna Matrimonial Rights and Inheritance Ordinance).

(ඇ) මුස්ලිම් නීතිය (Muslim Law):

- **ආරම්භය:** ආගම මත පදනම් වූ පුද්ගලික නීතියකි.
- **අදාළත්වය:** ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම මුස්ලිම්වරුන්ට මෙය අදාළ වේ (*Khan Vs Marikkar 16 NLR 425*). උපතින් හෝ ඉස්ලාම් ආගමට හැරවීමෙන් මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු විය හැකිය.
- **නීති ප්‍රභව:**
    - **ඓතිහාසික ප්‍රභව:** කුර්ආනය (Quran).
    - **නීතිමය මූලධර්ම:** ඉජ්මා (Ijma - නීතිඥයින්ගේ එකඟතාව) සහ කියාස් (Qiyas - සාදෘශ්‍ය තර්කනය).
    - **ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රභව:** 1806 දී ප්‍රකාශයට පත් කළ මුස්ලිම් නීතිය සහ ප්‍රාදේශීය මුස්ලිම්වරුන්ගේ චාරිත්‍ර හා පිළිවෙත්.
- **ව්‍යවස්ථා:**
    - **මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත (Muslim Marriage and Divorce Act):** මුස්ලිම් විවාහ, දික්කසාද සහ නඩත්තු ගැටලු සඳහා අදාළ වේ.
    - **මුස්ලිම් අන්තර් උරුමය සහ වකුෆ් ආඥා පනත (Muslim Intestate Succession and Wakf Ordinance):** උරුමය සහ වකුෆ් (ආගමික ප්‍රතිපාදන) සම්බන්ධ කාරණා සඳහා අදාළ වේ.
- **අදාළ ක්ෂේත්‍ර:** මුස්ලිම් විවාහ, උරුමය, දේපළ.
- **කාසි උසාවි (Quazi Courts):** මුස්ලිම් දික්කසාද නඩු විභාග කිරීමට මෙම උසාවිවලට සුවිශේෂී අධිකරණ බලයක් (exclusive jurisdiction) ඇත.

(ඈ) බෞද්ධ නීතිය (Buddhist Law):

- **අදාළත්වය:** මෙම නීතිය බෞද්ධ විහාරස්ථාන සහ ඒවායේ දේපළ සම්බන්ධ ආරවුල් සඳහා අදාළ වේ.
- **ව්‍යවස්ථාව: බෞද්ධ තාවකාලික පනත (Buddhist Temporaries Act No. 19 of 1931)**. මෙම පනත රටේ සියලුම බෞද්ධ විහාරස්ථාන සහ ඒවායේ දේපළ සඳහා අදාළ වේ.
- **විහාරස්ථානයේ නීතිමය තත්ත්වය:** විහාරස්ථානයක් යනු නීත්‍යානුකූල ආයතනයක් (legal entity) නොවේ. එබැවින් එයට නඩු පැවරිය නොහැක, නැතහොත් එයට එරෙහිව නඩු පැවරිය නොහැක (*Wijewardana Vs Buddarakkitha Thero*). විහාරය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමේ බලය ඇත්තේ භාරකරුට (Trustee) හෝ විහාරාධිපති හිමියන්ට (Chief Incumbent / Viharadhipathi) ය.
- **විහාර දේපළ බදු දීම:** විහාර දේපළක් බදු දීමට හෝ කුලියට දීමට බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්වරයාගේ (Commissioner of Buddhist Affairs) අවසරය ලබා ගත යුතුය.
- **භික්ෂුවකගේ දේපළ වර්ග:**
    1. **පෞද්ගලික දේපළ (Personal Property):** භික්ෂුව විසින්ම උපයා ගත් හෝ තමාගේ පෞද්ගලික නමට ලැබුණු දේපළ.

2. **උරුම වූ දේපළ (Inherited Property):** භික්ෂුවට තම පවුලෙන් උරුම වූ දේපළ.
3. **සංඝික දේපළ (Sanghika Property):** විහාරයට පූජා කරන ලද හෝ විහාරය සතු දේපළ. මෙය භික්ෂු සංඝයාට අයත් දේපළකි.

- **බලපාන නීති:** සංඝික දේපළ සඳහා සිංහල නීතියේ සංකල්ප ද, භාරකරුවන් පත් කිරීම සඳහා ඉංග්‍රීසි භාර නීතිය (Trust Law) ද බලපායි.

1.3.6 නඩු නීතිය (Case Law / Precedent):

- අධිකරණ තීන්දු ද නීති ප්‍රභවයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඉහළ අධිකරණ (ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය) තීන්දු පහළ අධිකරණ සඳහා බැඳී පවතී. මෙය නඩු නීතිය හෙවත් ආදර්ශ මූලධර්මය (doctrine of precedent) ලෙස හැඳින්වේ.

1.4 ලොව ප්‍රධාන නීති පද්ධති

- **පොදු නීති පද්ධතිය (Common Law System):** එංගලන්තයේ ආරම්භ වූ මෙම පද්ධතිය, අධිකරණ තීන්දු (case law) ප්‍රධාන නීති ප්‍රභවයක් ලෙස සලකයි. එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල මෙම පද්ධතිය පවතී.
- **සිවිල් නීති පද්ධතිය (Civil Law System):** රෝම නීතියෙන් ආරම්භ වූ මෙම පද්ධතිය, ව්‍යවස්ථාපිත නීති (codified law) ප්‍රධාන නීති ප්‍රභවය ලෙස සලකයි. බොහෝ යුරෝපීය රටවල් (ප්‍රංශය, ජර්මනිය) මෙම පද්ධතිය අනුගමනය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතිය මිශ්‍ර පද්ධතියක් වන අතර, එයට සිවිල් නීතියේ (රෝම-ලන්දේසි) සහ පොදු නීතියේ (ඉංග්‍රීසි) බලපෑම් ඇත.

පරිච්ඡේදය 02: ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය (The Court System in Sri Lanka)

2.1 අධිකරණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කරන ප්‍රධාන නීති

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන් ස්ථාපිත කර ඇත්තේ පහත සඳහන් ප්‍රධාන නීති මගිනි:

- **අධිකරණ පනත (Judicature Act) අංක 02, 1978:** මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතියේ ව්‍යුහය සහ අධිකරණ බලය නිර්වචනය කරන මූලික නීතියයි.
- **උසාවි (විශේෂ විධිවිධාන) පනත (High Court (Special Provisions) Act) අංක 10, 1996:** වාණිජ මහාධිකරණය (Commercial High Court) ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වූ පනත.
- **සංස්ථාපන මණ්ඩල පනත (Mediation Board Act) අංක 72, 1988:** සිවිල් ආරවුල් සංස්ථාපනය මගින් විසඳා ගැනීම සඳහා වන පනත.
- **බේරුම්කරණ පනත (Arbitration Act) අංක 11, 1995:** ආරවුල් බේරුම්කරණය මගින් විසඳා ගැනීම සඳහා වන පනත.

2.2 අධිකරණවල ව්‍යුහය සහ අධිකරණ බලය (Jurisdiction)

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන් අදියර තුනකින් සමන්විත වේ: ප්‍රථම අවස්ථා අධිකරණ (Courts of First Instance), අභියාචනා අධිකරණ (Appellate Courts), සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය (Supreme Court).

2.2.1 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය (Supreme Court):

- ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද රටේ උත්තරීතර අධිකරණයයි.
- එහි තීන්දු අවසන් හා බැඳී පවතින අතර, ඊට එරෙහිව අභියාචනා කළ නොහැක.
- **අධිකරණ බලය:**
    1. **ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණ බලය (Constitutional Jurisdiction):** පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනු ලබන පනත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද යන්න පිළිබඳ තීරණය කිරීම.
    2. **මූලික අයිතිවාසිකම් අධිකරණ බලය (Fundamental Rights Jurisdiction):** ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සහතික කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී ඇති බවට පුද්ගලයන්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සෘජුවම පෙත්සම් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
    3. **අභියාචනා අධිකරණ බලය (Appellate Jurisdiction):** අභියාචනාධිකරණයේ තීන්දුවලට එරෙහිව ගොනු කරන අභියාචනා විභාග කිරීම.
    4. **උපදේශන අධිකරණ බලය (Consultative Jurisdiction):** ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලීමක් පරිදි වැදගත් නීතිමය ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබා දීම.

2.2.2 අභියාචනාධිකරණය (Court of Appeal):

- ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.
- එය ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රථම අවස්ථා අධිකරණවල (මහාධිකරණ, දිසා අධිකරණ, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ) තීන්දුවලට එරෙහිව ගොනු කරන අභියාචනා විභාග කරයි.
- **අධිකරණ බලය:**

1. මහාධිකරණ, දිසා අධිකරණ, පවුල් අධිකරණ, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සහ ඇතැම් අර්ධ-අධිකරණ (කාසි උසාවි, කම්කරු විනිශ්චය සභා) වල තීන්දුවලට එරෙහි අභියාචනා.
2. රිට් ආඥා (Writs) නිකුත් කිරීමේ අධිකරණ බලය (Writ Jurisdiction). උදා: උපදේශනා (Certiorari), වාරණ (Prohibition), හේබියස් කෝපුස් (Habeas Corpus), ආඥා (Mandamus).

2.2.3 මහාධිකරණය (High Court):

- අධිකරණ පනත (1978 අංක 02) යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත. විනිසුරුවන් සංඛ්‍යාව 10 නොඅඩු 110 නොඉක්මවිය යුතුය.
- එය ඉහළම ප්‍රථම අවස්ථා අපරාධ අධිකරණයයි.
- **අපරාධ අධිකරණ බලය:**
    1. ශ්‍රී ලංකා භූමිය තුළ, භෞමික ජලය තුළ, හෝ ගුවන් කලාපය තුළ සිදු කරන බරපතල අපරාධ (උදා: මිනීමැරුම්, සොරකම්, ලිංගික අපරාධ).
    2. ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි ගුවන් යානයක හෝ නැවක් තුළ සිදු කරන අපරාධ.
- නඩු පැවරීම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරයි. මරණ දණ්ඩනය නියම කළ හැක්කේ මහාධිකරණයට පමණි.
- **නඩු විභාග වර්ග:**
    1. **ජූරිය සහිත නඩු විභාග (Trial with Jury):** සාමාන්‍යයෙන් මිනීමැරුම් නඩු සඳහා.
    2. **ජූරි රහිත නඩු විභාග (Other Trial):** අනෙකුත් බොහෝ අපරාධ නඩු.
    3. **විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ පැවැත්වෙන නඩු විභාග (Trial at Bar):** විනිසුරුවන් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් මඩුල්ලක් ඉදිරියේ පැවැත්වේ. දේශපාලන, මූල්‍ය හෝ වෙනත් සංකීර්ණ අපරාධ සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරයි.

2.2.4 පළාත්බද මහාධිකරණය (Provincial High Court):

- 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසු සෑම පළාතකම ස්ථාපිත කර ඇත.
- **අධිකරණ බලය:**
    1. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සහ පවුල් අධිකරණවල තීන්දුවලට එරෙහි අභියාචනා බලය.
    2. කෘෂිකාර්මික සේවා පරීක්ෂණ (Agrarian Service Tribunals) තීන්දුවලට එරෙහි අභියාචනා බලය.
    3. රිට් අභියාචනා බලය (Writ jurisdiction) - ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩු ආයතනවලට එරෙහිව.

2.2.5 වාණිජ මහාධිකරණය (Commercial High Court):

- **උසාවි (විශේෂ විධිවිධාන) පනත (1996 අංක 10)** යටතේ කොළඹ ප්‍රධාන මහාධිකරණය තුළ ස්ථාපිත කර ඇත.
- **අධිකරණ බලය:**
    1. රුපියල් මිලියන 50 ඉක්මවන වටිනාකමක් ඇති පහත සඳහන් සිවිල් නඩු:
        - බැංකු ගනුදෙනු
        - රක්ෂණ ගිවිසුම්
        - වාණිජ ගනුදෙනු (භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම් හා විකිණීම්)
        - බුද්ධිමය දේපළ ආරවුල් (Intellectual Property disputes)
        - සමාගම් පනත (2007 අංක 07) යටතේ පැන නගින කාරණා
    2. **නාවික අධිකරණ බලය (Admiralty Jurisdiction):** නැව් ගැටීම්, භාණ්ඩ හානි, නැව් ණය ආදිය සම්බන්ධ නඩු.

2.2.6 ස්ථිර විනිසුරු මඩුල්ලක් සහිත මහාධිකරණය (Permanent High Court of Trial at Bar):

- **අධිකරණ (සංශෝධන) පනත (2018 අංක 09)** යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.
- පහත සඳහන් පනත් යටතේ වරදක් සම්බන්ධ නඩු විභාග කිරීමට සුවිශේෂී අධිකරණ බලයක් ඇත:
    - මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත (2006 අංක 05)
    - අල්ලස් හා දූෂණ පනත (Bribery and Corruption Act)
    - රාජ්‍ය දේපළ පනත (1982 අංක 12)
    - ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීමේ පනත (2005 අංක 25)
    - බැංකු පනත (1988 අංක 30)
    - පරිගණක අපරාධ පනත (2007 අංක 24)

2.2.7 දිසා අධිකරණය (District Court):

- අධිකරණ පනත (1978 අංක 02) යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත. විනිසුරුවන් අධිකරණ සේවා කොමිසම (Judicial Service Commission) විසින් පත් කරයි.
- එය ප්‍රධාන ප්‍රථම අවස්ථා සිවිල් අධිකරණයයි. අභියාචනා අධිකරණ බලයක් නොමැත.
- එය පවුල් අධිකරණයක් (Family Court) ලෙස සහ කුඩා හිමිකම් අධිකරණයක් (Small Claims Court) ලෙස ද ක්‍රියා කරයි.
- **සිවිල් අධිකරණ බලය:**
    1. සියලුම සිවිල් ආරවුල් (කොන්ත්‍රාත්තු, දේපළ, වැරදිකර්ම) සඳහා මුදල් සීමාවකින් තොරව අධිකරණ බලය ඇත.
    2. **භාරකාරත්ව කටයුතු (Trust matters):** භාර දේපළ සම්බන්ධ ආරවුල්.

3. **ආණ්ඩුක්ත කටයුතු (Testamentary matters):** අන්තිම කැමති පත්‍ර (Wills) සහ උරුමයන් (Inheritance) සම්බන්ධ නඩු.

2.2.8 පවුල් අධිකරණය (Family Court):

- අධිකරණ පනත (1978 අංක 02) සහ 2022 අංක 34 දරන සංශෝධනය යටතේ සමහර දිසා අධිකරණ තුළ ස්ථාපිත කර ඇත.
- **අධිකරණ බලය:**
    1. විවාහ ආරවුල් (Matrimonial disputes)
    2. දික්කසාද නඩු (Divorce cases)
    3. විවාහ බලරහිත කිරීම් (Nullity of marriage)
    4. අනාචාරය සඳහා වන්දි (Compensation for adultery)
    5. නඩත්තු (Alimony / Maintenance)
    6. විවාහ දේපළ පිළිබඳ ආරවුල්
    7. දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය (Guardianship of children)
    8. දරුකමට හදා ගැනීමේ නඩු (Adoption cases)
    9. විවාහ පොරොන්දු කඩ කිරීම සඳහා වන්දි (Breach of promise of marriage)

2.2.9 කුඩා හිමිකම් අධිකරණය (Small Claims Court):

- **කුඩා හිමිකම් ක්‍රියා පටිපාටි පනත (2022 අංක 33)** සහ **අධිකරණ (සංශෝධන) පනත (2022 අංක 34)** යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.
- **අධිකරණ බලය:** රුපියල් මිලියන 2 ට අඩු වටිනාකමක් ඇති සිවිල් ආරවුල් ඉක්මනින් හා අඩු වියදමකින් විසඳීම සඳහා විශේෂ ක්‍රියා පටිපාටියක් අනුගමනය කරයි.

2.2.10 මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය (Magistrate's Court):

- අධිකරණ පනත (1978 අංක 02) යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත. විනිසුරුවන් අධිකරණ සේවා කොමිසම විසින් පත් කරයි.
- එය ප්‍රථම අවස්ථා අපරාධ අධිකරණයකි.
- **අධිකරණ බලය:**
    1. **සුළු අපරාධ (Minor Criminal Offences):** සාරාංශ ක්‍රියා පටිපාටිය (Summary Procedure) යටතේ නඩු විභාග කරයි (උදා: සුළු සොරකම්, රණ්ඩු සරුවල්, රථ වාහන වැරදි).
    2. **පූර්ව විභාග (Non-summary / Preliminary Inquiries):** මහාධිකරණයේ විභාග කළ යුතු බරපතල අපරාධ සඳහා මූලික පරීක්ෂණ පැවැත්වීම.

3. **නඩත්තු නඩු (Maintenance cases):** දරුවන් හෝ දෙමාපියන් සඳහා නඩත්තු ඉල්ලා ගොනු කරන නඩු.
4. **පොලිස් නඩු:** පොලිසිය විසින් ගොනු කරනු ලබන අපරාධ නඩු.
5. **පෞද්ගලික පැමිණිලි:** පුද්ගලයන් විසින් ගොනු කරනු ලබන පැමිණිලි.
6. **අර්ධ-අධිකරණ නියෝග බලාත්මක කිරීම:** පළාත් පාලන ආයතන වැනි ආයතන නිකුත් කරන නියෝග බලාත්මක කිරීම.

2.2.11 අර්ධ-අධිකරණ (Quasi-Judicial Bodies / Quasi Courts):

- මේවා අධිකරණ නොවන නමුත්, යම් යම් කාරණා සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමේ අධිකරණ බලයට සමාන බලයක් ඇති ආයතන වේ.
- **උදාහරණ:**
    1. **කම්කරු විනිශ්චය සභා (Labour Tribunals):** සේවා යෝජකයන් සහ සේවකයන් අතර ආරවුල් විසඳයි.
    2. **කාසි උසාවි (Quazi Courts): මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත (1927 අංක 27)** යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත. මුස්ලිම් පුද්ගලයන්ගේ විවාහ, දික්කසාද, නඩත්තු ආදිය සම්බන්ධ ආරවුල් විභාග කරයි. මෙහිදී නීතිඥයෙකු මගින් නියෝජනය වීම තහනම් කර ඇත.
    3. **කෘෂිකාර්මික සේවා පරීක්ෂකවරු (Agrarian Services Commissioners):** කුලීකරුවන් සහ ඉඩම් හිමියන් අතර ආරවුල් විසඳයි.

2.3 විකල්ප ආරවුල් විසඳුම් ක්‍රම (Alternative Dispute Resolution - ADR)

අධිකරණයට නොගොස් ආරවුල් විසඳා ගැනීමේ ක්‍රම කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පවතී.

1. **සංස්ථාපනය (Mediation):**
    - මධ්‍යස්ථ තෙවන පාර්ශ්වයක් (සංස්ථාපකයා) ආරවුල්කාරී පාර්ශ්වයන් අතර සන්නිවේදනය පහසු කරවමින්, ඔවුන් විසින්ම එකඟතාවයකට පැමිණීමට උපකාර කරයි.
    - **සංස්ථාපන මණ්ඩල පනත (Mediation Board Act)** යටතේ බොහෝ සිවිල් නඩු උසාවියට යාමට පෙර සංස්ථාපන මණ්ඩලයකට යොමු කිරීම අනිවාර්ය වේ.
    - **ණය සංහිඳියා මණ්ඩල (Debt Conciliation Boards):** ණය ආරවුල් විසඳීම සඳහා විශේෂිත සංස්ථාපන මණ්ඩල.
2. **බේරුම්කරණය (Arbitration):**
    - ආරවුල්කාරී පාර්ශ්වයන් තම ආරවුල තීරණය කිරීම සඳහා එක් හෝ වැඩි බේරුම්කරුවන් පිරිසකට (Arbitrator) බලය පවරයි.
    - බේරුම්කරුවන්ගේ තීන්දුව (Award) අවසන් හා බැඳී පවතින අතර, එය උසාවියේ තීන්දුවක් මෙන් බලාත්මක කළ හැකිය.
    - **බේරුම්කරණ පනත (Arbitration Act)** යටතේ මෙය නියාමනය වේ.

3. **සංහිඳියාව (Conciliation):**
    - සංස්ථාපනයට සමාන ක්‍රමයකි. නමුත් මෙහිදී සංහිඳියාකරු (Conciliator) වඩාත් ක්‍රියාකාරී වන අතර, ආරවුල විසඳීම සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
4. **විනිශ්චය ක්‍රියාවලිය (Adjudication):**

- සාමාන්‍යයෙන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ආරවුල් සඳහා භාවිතා කරන වේගවත් ක්‍රියාවලියකි. විනිශ්චයකරුවෙකු (Adjudicator) විසින් තාවකාලික බැඳීම් සහිත තීන්දුවක් ලබා දෙයි.

පරිච්ඡේදය 03: බැංකු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවය (Banker-Customer Relationship)

3.1 බැංකුවක් යනු කුමක්ද? (Definition of a Bank)

විනිමය බිල්පත් ආඥා පනත (Bills of Exchange Ordinance No. 25 of 1927) හි 2 වන වගන්තිය:

- බැංකුකරු (Banker) යන්න අර්ථකථනය කර ඇත්තේ, සංස්ථාගත වූ හෝ නොවූ, බැංකු ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන පුද්ගලයින් සමූහයක් ඇතුළත් ලෙසට පුළුල් අර්ථකථනයක් ලබා දී ඇත.

බැංකු පනත (Banking Act No. 30 of 1988):

- මෙම පනත "බැංකුව", "බැංකුකරු" සහ "බැංකු ව්‍යාපාරය" යන වචන සඳහා පැහැදිලි අර්ථ දැක්වීම් ලබා දෙයි.
- **2(1) වන වගන්තිය:** බැංකු ව්‍යාපාරය කළ හැක්කේ සංස්ථාගත සමාගම් (incorporated companies) වලට පමණි.
- බැංකු ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් බලපත්‍රයක් (license) ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ.
- බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් (Licensed Commercial Bank) හෝ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකුවක් (Licensed Specialised Bank) හැර වෙනත් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට "බැංකුව", "බැංකුකරු", "බැංකුකරණය" යන වචන භාවිතා කළ නොහැක.

86 වන වගන්තිය: බැංකු ව්‍යාපාරය (Banking Business) ලෙස සලකනු ලබන්නේ:

1. මහජනතාවගෙන් අරමුදල් ලබා ගැනීම (Receiving funds from the public):
    - මුදල් තැන්පතු (money deposits) පිළිගැනීම තුළින්.
    - මෙම තැන්පතු ඉල්ලීම මත (on demand) ආපසු ගෙවිය යුතු ඒවා විය යුතුය.
2. ලබා ගත් අරමුදල් (තැන්පතු) පහත සඳහන් දේ සඳහා භාවිතා කිරීම:
    - ණය ලබා දීම (advances)
    - ආයෝජන කිරීම (investments)
    - නීතියෙන් අවසර ලත් හෝ සාම්ප්‍රදායික බැංකු භාවිතයට අනුකූල වෙනත් මෙහෙයුම් සඳහා.

බැංකුවක් පිළිබඳ අධිකරණ අර්ථකථනය (බැංකු පනතට පෙර):

- **Commissioner of Inland Revenue Vs. Bank of Chettinad Ltd (47 NLR 25):** ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළේ, බැංකුකරුවෙකු යනු ධාරා ගිණුම් (current accounts) මත මුදල් තැන්පතු භාර ගැනීම ප්‍රධාන ව්‍යාපාරය කරගත් සමාගමක් හෝ පුද්ගලයෙකු බවයි.

3.2 ගනුදෙනුකරුවෙකු යනු කවුද? (Who is a Customer?)

ව්‍යවස්ථාපිත අර්ථ දැක්වීමක් නොමැත.

- විනිමය බිල්පත් ආඥා පනතේ 82 සහ 83 වගන්තිවල "ගනුදෙනුකරු" (customer) යන වචනය සඳහන් වුවද, එහි අර්ථ දැක්වීමක් ලබා දී නොමැත.
- බැංකු පනතෙහි ද නිශ්චිත අර්ථ දැක්වීමක් නොමැත.

- එබැවින් ගනුදෙනුකරුවෙකු යනු කවුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා අධිකරණ තීන්දු (case law) මත යොමු විය යුතුය.

අධිකරණ තීන්දු මගින් ස්ථාපිත කරන ලද මූලධර්ම:

1. **Great Western Railway Co. Vs. London & County Banking Co. Ltd. (1901):** බැංකුව සමඟ යම් ආකාරයක ගිණුමක් (ධාරා, ඉතිරිකිරීම්, ස්ථාවර තැන්පතු) ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙක් ගනුදෙනුකරුවෙකු ලෙස සැලකේ.
2. **Commissioner of Taxation Vs. English, Scottish & Australian Bank Ltd. (1920):** ගිණුමක් විවෘත කළ වහාම එම පුද්ගලයා බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙකු බවට පත්වේ. ගිණුම ක්‍රියාත්මක කරන්නේද යන්න හෝ කොපමණ කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යනවාද යන්න අදාළ නොවේ.
3. **Woods Vs. Martins Bank Ltd. (1959):** යම් පුද්ගලයෙක් ගිණුමක් නොමැතිව බැංකුව සමඟ ගනුදෙනු (උදා: ආයෝජන උපදෙස්) සිදු කරමින් සිටියදී පසුව ගිණුමක් විවෘත කළහොත්, ඔහු බැංකුව සමඟ පළමු ගනුදෙනුව ආරම්භ කළ දින සිට ගනුදෙනුකරුවෙකු ලෙස සැලකේ.
4. **Lloyds Bank Ltd. Vs. Chartered Bank of India and Australia (1929):** එක් බැංකුවක් තවත් බැංකුවක ගනුදෙනුකරුවෙකු විය හැකිය. විශේෂයෙන් එක් බැංකුවක් තවත් බැංකුවක් සඳහා චෙක්පත් එකතු කිරීමේ සේවාවක් (clearing/collecting cheques) සිදු කරන විට.
5. **Tournier Vs. National Provincial and Union Bank of England (1924):** ගිණුම වසා දැමීමෙන් හෝ ගනුදෙනු නැවැත්වීමෙන් පසුව පවා, ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ තොරතුරු රහසිගතව තබා ගැනීමේ යුතුකම (duty of secrecy) බැංකුවට පවතී.
6. ගිණුම අධිණය වී (overdrawn) ඇතත්, ගිණුම් හිමියා ගනුදෙනුකරුවෙකු ලෙස දිගටම පවතී.

මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තාකරණ පනත (Financial Transactions Reporting Act No. 06 of 2006) හි 33 වන වගන්තිය:

- මෙම පනත ගනුදෙනුකරු සඳහා පුළුල් අර්ථ දැක්වීමක් ලබා දෙයි. එයට ඇතුළත් වන්නේ:
    - ගිණුමක් හෝ ගනුදෙනුවක් ආරම්භ කරන, විවෘත කරන, හෝ සිදු කරන පුද්ගලයා.
    - ගිණුමකට හෝ ගනුදෙනුවකට අත්සන් කරන්නා (signatory).
    - ගනුදෙනුවක් පවරා ගත් (assigned/transferred) ඕනෑම පුද්ගලයෙක්.
    - ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට බලය ලත් (authorized) ඕනෑම පුද්ගලයෙක්.

3.3 බැංකු-ගනුදෙනුකරු අතර මූලික සම්බන්ධතාවය (The Primary Relationship)

Foley Vs. Hill (1848) නඩුව: මෙම සුප්‍රකට ඉංග්‍රීසි නඩුව බැංකු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවයේ සැබෑ ස්වභාවය තීරණය කළේය. ගනුදෙනුකරුවෙකු මුදල් තැන්පත් කළ විට, එම මුදල බැංකුවේ දේපළ බවට පත් වන බව අධිකරණය තීරණය කළේය. ගනුදෙනුකරු බැංකුවේ ණයහිමියා (creditor) බවට පත් වන අතර, බැංකුව ණයගැතියා (debtor) බවට පත් වේ. ගනුදෙනුකරු ඉල්ලීමක් කළ විට, තැන්පත් කළ මුදල (සහ එකඟ වූ පොලිය) ආපසු ගෙවීමට බැංකුව බැඳී සිටී. එබැවින් මෙම සම්බන්ධතාවය මූලික වශයෙන් **ණයහිමියා-ණයගැතියා (debtor-creditor)** සම්බන්ධතාවයකි.

මෙම සාමාන්‍ය සම්බන්ධතාවයට අමතරව, පාර්ශ්වයන් අතර ඇති වන විශේෂ ගිවිසුම් හෝ සේවා අනුව වෙනත් ආකාරයේ සම්බන්ධතා ද ඇති විය හැකිය (උදා: බැංකුව නියෝජිතයෙකු (agent) ලෙස ක්‍රියා කිරීම, භාරකරුවෙකු (trustee) ලෙස ක්‍රියා කිරීම).

3.4 බැංකුවේ අයිතිවාසිකම් **(Banker's Rights)**

1. **පොලී සහ ගාස්තු අය කිරීමේ අයිතිය (Right to charge interest and fees):** බැංකුව විසින් ලබා දෙන ණය සහ අනෙකුත් සේවා සඳහා නියමිත පොලී අනුපාත සහ ගාස්තු අය කිරීමේ අයිතිය ඇත.

2. **ගිණුම් ඒකාබද්ධ කිරීමේ අයිතිය (Right to combine accounts):** එකම ගනුදෙනුකරුවෙකු සතු විවිධ ගිණුම් (උදා: ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමක් සහ ධාරා ගිණුමක්) එකට සලකා බැලීමේ අයිතිය. නමුත් මෙය ගිණුම් අතර මුදල් හුවමාරු කිරීමට ඇති අයිතියට වඩා වෙනස්ය.

3. **හිලව් කිරීමේ අයිතිය (Right of Set-off):** ගනුදෙනුකරුවෙකුට බැංකුවෙන් ලැබිය යුතු ණයක් ඇත්නම්, එම ගනුදෙනුකරුගේම තැන්පතු ගිණුමක ඇති මුදල් යොදා ගෙන එම ණය අය කර ගැනීමේ අයිතිය. මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ගනුදෙනුකරුට දැනුම් දිය යුතු අතර, ගනුදෙනුකරුගේ නිශ්චිත උපදෙස් මඟ හරවා ගනිමින් මෙය කළ නොහැක.

    - **Huenerbein Vs. Federal Bank of Australia (නඩුව):** ගනුදෙනුකරු තම අධිණය ගිණුමට මුදලක් තැන්පත් කළේ නිශ්චිත චෙක්පතක් ගෙවීම සඳහා බවට පැහැදිලි උපදෙස් දී තිබියදී, බැංකු කළමනාකරු එම උපදෙස් නොසලකා හැර එම මුදල අධිණය හිලව් කිරීමට යොදා ගත්තේය. අධිකරණය තීරණය කළේ බැංකුවට එසේ කිරීමේ අයිතියක් නොමැති බවත්, ගනුදෙනුකරුගේ උපදෙස්වලට අනුව ක්‍රියා කළ යුතු බවත්ය.

4. **චක්‍රවර්ධක පොලී අය කිරීමේ අයිතිය (Right to charge compound interest):** නියමිත කාල සීමාවන්හිදී නොගෙවූ පොලිය මූලික මුදලට එකතු කර නැවත පොලී ගණනය කිරීමේ අයිතිය. මෙය බොහෝ විට ණය ගිවිසුම්වල සඳහන් වේ.

5. **බැංකුකරුගේ ඇප තබා ගැනීමේ අයිතිය (Banker's Right of Lien):** ගනුදෙනුකරුවෙකුට ලබා දී ඇති ණයක් ගෙවන තුරු, එම ගනුදෙනුකරු සතු වූ සහ සාමාන්‍ය බැංකු ගනුදෙනු වලදී බැංකුව සන්තකයට පත් වූ භාණ්ඩ (උදා: චෙක්පත්, කෙටුම්පත්, සුරැකුම්පත්) තබා ගැනීමේ අයිතිය. ආරක්ෂිත තැන්පතු කුටිවල (safe custody) ඇති භාණ්ඩ සඳහා මෙම අයිතිය අදාළ නොවේ.

3.5 බැංකුවේ යුතුකම් **(Banker's Duties)**

1. **රහස්‍යභාවයේ යුතුකම (Duty of Secrecy):**

    - බැංකුව තම ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු කිසිවෙකුට හෙළි නොකළ යුතුය. මෙම යුතුකම ගිණුම් විස්තරවලට පමණක් සීමා නොවී, බැංකු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවයෙන් පැන නගින අනෙකුත් සියලු කරුණු සඳහා ද අදාළ වේ.

    - **Tournier Vs. National Provincial and Union Bank of England (1924):** මෙම නඩුව රහස්‍යභාවයේ යුතුකම සම්බන්ධයෙන් මූලික නඩුවකි. Tourrier ගේ ගිණුම අධිණය වී තිබූ අතර, ඔහු ගෙවීම් පැහැර හැරියේය. බැංකු කළමනාකරු ඔහුගේ සේවායෝජකයාට ඔහුගේ ගිණුම් තත්ත්වය සහ සූදුවේ යෙදීම පිළිබඳ තොරතුරු හෙළි කළේය. අභියාචනාධිකරණය තීරණය කළේ බැංකුවට රහස්‍යභාවයේ යුතුකමක් ඇති බවත්, එය උල්ලංඝනය කිරීම වරදක් බවත්ය.

    - **බැංකු පනතේ 77 වන වගන්තිය (Declaration of Secrecy):** බැංකුවක අධ්‍යක්ෂවරුන්, කළමනාකරුවන්, නිලධාරීන් සහ සේවකයන් බැංකුවේ සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සියලු ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් දැඩි රහස්‍යභාවයක් පැවැත්විය යුතු බව නියම කරයි.

- **බැංකු පනතේ 79 වන වගන්තිය:** රහස්‍යභාවය උල්ලංඝනය කිරීම අපරාධයක් ලෙස සලකන අතර, ඒ සඳහා රුපියල් මිලියනයක දඩයක් හෝ වසර තුනක සිර දඬුවමක් හෝ දෙකම නියම කළ හැකිය.

රහස්‍යභාවයට ව්‍යතිරේක (Exceptions to the Duty of Secrecy):

- **ගනුදෙනුකරුගේ කැමැත්ත ඇති විට:** ගනුදෙනුකරු තම තොරතුරු හෙළි කිරීමට ලිඛිතව අවසර දුන් විට.
- **නීතියෙන් බල කරන විට (Compelled by Law):**
  - උසාවි නියෝගයක් (Court Order) මගින්.
  - රේගු ආඥා පනත (Customs Ordinance) යටතේ ඉල්ලීමක්.
  - අල්ලස් කොමිසම පනත (Bribery Commission Act) යටතේ ඉල්ලීමක්.
  - ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (Prevention of Terrorism Act) යටතේ ඉල්ලීමක්.
- **මහජන යුතුකමක් ඉටු කිරීමේදී (Duty to the Public):** යම් තොරතුරක් හෙළි නොකිරීම මහජන අවශ්‍යතාවයට හානිදායක වන විට (උදා: රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්).
- **බැංකුවේම අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා (Interest of the Bank):** බැංකුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමකදී හෝ ණය අයකර ගැනීමේදී තම ස්ථාවරය ආරක්ෂා කර ගැනීමට තොරතුරු හෙළි කිරීමට සිදු විය හැකිය.

2. **සැලකිල්ලේ යුතුකම (Duty of Care):**
   - **ගෙවන බැංකුව (Paying Bank):** ගනුදෙනුකරුගේ නියෝග (චෙක්පත්) නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ව්‍යාජ චෙක්පත් හඳුනා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. විශේෂයෙන් ගනුදෙනුකරුගේ නියෝජිතයන් (උදා: ලේකම්වරු, හවුල්කරුවන්) විසින් සිදු කරන වංචා වලින් ගනුදෙනුකරු ආරක්ෂා කිරීමට බැංකුව බැඳී සිටී.
   - **මූල්‍ය උපදෙස් ලබා දීමේදී:** ආයෝජන සහ මූල්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන විට, එම උපදෙස් ගනුදෙනුකරුගේ අවශ්‍යතා සහ මූල්‍ය තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන නිවැරදිව හා ප්‍රවේශමෙන් ලබා දිය යුතුය.
   - **සුරැකුම් ලේඛන පැහැදිලි කිරීමේදී:** ගනුදෙනුකරු අත්සන් කරන සුරැකුම් ලේඛනවල (උදා: උකස් ඔප්පු, ඇපකර) නීතිමය බලපෑම සහ වගකීම් පැහැදිලිව වටහා දීමට බැංකුව බැඳී සිටී.
3. **භාරකරුවෙකු ලෙස යුතුකම (Duty as a Trustee):**
   - ගනුදෙනුකරුවන් ආරක්ෂිත තැන්පතු සඳහා (safe custody) භාර දෙන භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් බැංකුව භාරකරුවෙකු (trustee) ලෙස ක්‍රියා කරයි. එම භාණ්ඩ ආරක්ෂිතව තබා ගැනීමට සහ ගනුදෙනුකරුගේ උපදෙස් පරිදි පමණක් භාර දීමට බැංකුව බැඳී සිටී. බැංකුවේ නොසැලකිල්ල නිසා එම භාණ්ඩ නැති වුවහොත් හෝ හානි වුවහොත් බැංකුව වගකිව යුතුය.
4. **නියෝජිතයෙකු ලෙස යුතුකම (Duty as an Agent):**
   - ගනුදෙනුකරු වෙනුවෙන් මුදල් හුවමාරු කිරීම, චෙක්පත් එකතු කිරීම, විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සිදු කිරීම වැනි කාර්යයන්හිදී බැංකුව නියෝජිතයෙකු (agent) ලෙස ක්‍රියා කරයි.

නියෝජිතයෙකු ලෙස, ප්‍රධානියාගේ (ගනුදෙනුකරු) යහපත උදෙසා සහ ඔහුගේ උපදෙස්වලට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීමට බැංකුව බැඳී සිටී.

3.6 ගනුදෙනුකරුගේ අයිතිවාසිකම් (Customer's Rights)

1. **ගිණුමක් පවත්වාගෙන යාමේ අයිතිය (Right to operate an account):** ගනුදෙනුකරු බැංකුවට ලබා දෙන බලය පත්‍රය (mandate) අනුව ගිණුම පවත්වාගෙන යාමේ අයිතිය ගනුදෙනුකරු සතුය. බැංකුව එම උපදෙස්වලට අනුකූලව ක්‍රියා කළ යුතුය.

2. **උපදෙස් අවලංගු කිරීමේ අයිතිය (Right to countermand payment):** ගනුදෙනුකරුට ඕනෑම වේලාවක තම ගිණුමෙන් ගෙවීමක් කිරීමට දුන් උපදෙස් (උදා: චෙක්පතක් ගෙවීම නවත්වන්න) අවලංගු කළ හැකිය. අවලංගු කිරීමේ දැනුම්දීම ලැබීමෙන් පසු බැංකුව එම චෙක්පත ගෙවීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. දැනුම්දීමට පෙර සිදු වූ ගනුදෙනු සඳහා පමණක් බැංකුවට ගිණුම හර කළ හැකිය.

3. **ගිණුම වසා දැමීමේ අයිතිය (Right to close the account):** ගනුදෙනුකරුට ඕනෑම වේලාවක තම ගිණුම වසා දැමිය හැකිය. ගිණුම වසා දැමීමත් සමඟ බැංකු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවය අවසන් වේ. වසා දැමූ ගිණුමක් නැවත විවෘත කළ නොහැක. මෙම උපදෙස් ලිඛිතව ලබා ගැනීම වැදගත් වේ (*Wilson Vs. Midland Bank*).

4. **පොලී ලැබීමේ අයිතිය (Right to interest):** ගනුදෙනුකරුට තම තැන්පත් ගිණුම් සඳහා (ඉතිරිකිරීම්, ස්ථාවර තැන්පතු) පොලී ලැබීමේ අයිතියක් ඇත. පොලී අනුපාත සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපල තත්ත්වය අනුව වෙනස් විය හැකි නමුත්, විශේෂ ගිවිසුම් යටතේ නියම කළ අනුපාත ඒකපාර්ශ්විකව වෙනස් කළ නොහැක.

5. **චෙක්පත් නිකුත් කිරීමේ අයිතිය (Right to draw cheques):** ධාරා ගිණුම් හිමියන්ට චෙක්පත් නිකුත් කිරීමේ ව්‍යංග අයිතියක් (implied right) ඇත. ගිණුමේ ඇති ණය ශේෂය (credit balance) හෝ එකඟ වූ අධිණය සීමාව (overdraft limit) දක්වා චෙක්පත් ගෙවීමට බැංකුව ව්‍යංග යුතුකමක් (implied duty) දරයි.

    - **Joachimson Vs. Swiss Bank Corporation (1922):** මෙම නඩුවේදී අධිකරණය තීරණය කළේ, ගනුදෙනුකරු විසින් මුදල් ආපසු ගෙවන ලෙස ඉල්ලීමක් (demand) කළ යුතු බවත්, එම ඉල්ලීම ගිණුම පවත්වාගෙන යන එකම ශාඛාවට (same branch) සහ බැංකු වැඩ කරන වේලාවන්හිදී (during banking hours) සිදු කළ යුතු බවත්ය.

3.7 ගනුදෙනුකරුගේ යුතුකම් (Customer's Duties)

1. **සාධාරණ සැලකිල්ලේ යුතුකම (Duty of reasonable care):** ගනුදෙනුකරු තම ලිඛිත උපදෙස් (චෙක්පත්) ලබා දීමේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය. එනම්, බැංකුව නොමඟ යැවිය හැකි ආකාරයේ (උදා: චෙක්පතේ මුදල අකුරෙන් සහ ඉලක්කමෙන් වෙනස් ලෙස ලිවීම) හෝ ව්‍යාජ ලෙස ක්‍රියා කිරීමට පහසුකම් සැලසිය හැකි ආකාරයේ (උදා: චෙක්පතේ ඉඩ හිස්ව තැබීම) වැරදි සිදු නොකිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය (*London Joint Stock Bank Vs. Macmillan and Arthur*).

2. **ව්‍යාජ ක්‍රියා හෙළි කිරීමේ යුතුකම (Duty to disclose forgeries):** ගනුදෙනුකරු තම ගිණුමට අදාළව යම් ව්‍යාජ ක්‍රියාවක් (උදා: තම අත්සන ව්‍යාජ ලෙස යොදා චෙක්පතක් නිකුත් කර තිබීම) සොයා ගන්නේ නම්, එය වහාම බැංකුවට දන්වා සිටීමට බැඳී සිටී. එසේ නොකළහොත් සිදු වන පාඩු සඳහා ගනුදෙනුකරු වගකිව යුතු විය හැකිය (*Greenwood Vs. Martins Bank*).

3.8 බැංකු-ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධතාවය අවසන් වීම (Termination of Relationship)

සම්බන්ධතාවය පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී අවසන් වේ:

1. ගනුදෙනුකරුගේ මරණය (Death), බංකොලොත් වීම (Insolvency), හෝ මානසික රෝගාබාධ (Lunacy).
2. සමාගමක් විසුරුවා හැරීම (Liquidation of a company).
3. ගනුදෙනුකරු විසින් ගිණුම වසා දැමීම (Voluntary termination).
4. බැංකුව විසින් සාධාරණ දැනුම්දීමකින් (reasonable notice) පසු ගිණුම වසා දැමීම.
    - *Prosperity Ltd Vs. Lloyds Bank Ltd:* බැංකුවට ගිණුමක් වසා දැමීමට සාධාරණ දැනුම්දීමක් ලබා දිය යුතුය. එම කාල සීමාව ගිණුමේ ස්වභාවය සහ ගනුදෙනු ප්‍රමාණය අනුව තීරණය වේ.
5. නිශ්චිත ගිවිසුමක් හෝ ගනුදෙනුවක් අවසන් වීම (උදා: ස්ථාවර තැන්පතුවක් කල් පිරීම).
6. ගිණුම වසා දැමීමෙන් පසුව පවා, ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ තොරතුරු රහසිගතව තබා ගැනීමේ යුතුකම (duty of secrecy) බැංකුවට පවතී. එමෙන්ම, ගිණුම වසා දැමීමට පෙර බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද අනවසර හර කිරීම් (unauthorized debits) සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනුකරුට හිමිකම් පෑමේ අයිතිය අහෝසි නොවේ.
7. **Bank of Baroda Vs. ASAA Mohamed:** ගනුදෙනුකරු ගිණුම වසා දමන ලෙස ඉල්ලා සිටියද බැංකුව එය නොසලකා හැර ගිණුම දිගටම පවත්වාගෙන ගියේය. ගනුදෙනුකරුගේ ඉල්ලීමෙන් පසු ගිණුම දිගටම පැවතීම හේතුවෙන් බැංකුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට හේතුවක් (cause of action) ඇති වූ බව අධිකරණය තීරණය කළේය.

3.9 නම් කිරීම (Nomination)

නීතිමය පදනම: සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ (Civil Procedure Code) 544 වන වගන්තිය.

අර්ථ දැක්වීම: තැන්පතු ගිණුම් හිමියෙකුට හෝ ආරක්ෂිත තැන්පතු කුටියක් (safe deposit locker) කුලියට ගත් තැනැත්තාට තම මරණයෙන් පසු ගිණුමේ ඇති මුදල් හෝ කුටියේ ඇති භාණ්ඩ හිමිකම් පෑ හැකි පුද්ගලයෙකු (nominee) නම් කිරීමට ඇති පහසුකම. අවුරුදු 16 ට වැඩි ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට නම් කිරීමක් කළ හැකිය.

අදාළ වන්නේ:

- ධාරා ගිණුම් (Current Accounts) හැර වෙනත් ඕනෑම ගිණුමක තැන්පත් කළ මුදල්.
- ලියාපදිංචි සමාගමක කොටස් (Shares).
- ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගමක තැන්පත් කළ මුදල්.
- ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පු (Life Insurance Policies).
- බැංකුවක සුරක්ෂිතාගාරයේ (vault) තැන්පත් කළ චංචල දේපළ.

නම් කිරීමේ බලපෑම (Effect of Nomination):

- ගනුදෙනුකරු මිය ගිය පසු, නම් කරන ලද පුද්ගලයාට (nominee) එම මුදල් හෝ ප්‍රතිලාභ ලැබීමට අයිතිය ඇත.

- බැංකුව හෝ සමාගම ගෙවිය යුත්තේ නම් කරන ලද පුද්ගලයාට මිස, ගනුදෙනුකරුගේ නීත්‍යානුකූල උරුමක්කාරයන්ට (legal heirs) නොවේ.
- නම් කිරීම ගනුදෙනුකරුගේ අවසන් කැමැත්ත (Last Will) පවා ඉක්මවා යයි (nomination overrides the will).

නම් කිරීම අවලංගු වීම (Cancellation of Nomination):

- ගිණුම් හිමියා විසින් ලිඛිතව අවලංගු කිරීම.
- වෙනත් පුද්ගලයෙකු නම් කිරීම (එය ස්වයංක්‍රීයව පෙර නම් කිරීම අවලංගු කරයි).
- ගිණුම් හිමියාට පෙර නම් කරන ලද පුද්ගලයා මිය යාම.
- හවුල් ගිණුමක (joint account) එක් අයෙකු මිය ගියහොත්, එම නම් කිරීම ස්වයංක්‍රීයව අවලංගු වේ. ඉතිරි ගිණුම් හිමියාට නව නම් කිරීමක් කළ හැකිය.

වැදගත් කරුණු:

- නම් කරන ලද පුද්ගලයාට ගිණුම ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක. ඔහුට ඇත්තේ ගිණුම් හිමියාගේ මරණයෙන් පසු අරමුදල් ලබා ගැනීමේ අයිතිය පමණි.
- බැංකුව විසින් නම් කරන ලද පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගත යුතුය.

3.10 පාරිභෝගික ආරක්ෂණය (Consumer Protection)

- **මූල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන් යෝජනා ක්‍රමය (Financial Ombudsman Scheme):** බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන සම්බන්ධ පාරිභෝගික පැමිණිලි නොමිලේ විසඳා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් ස්ථාපිත කරන ලද යාන්ත්‍රණයකි.
- **පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (Consumer Affairs Authority - CAA):** භාණ්ඩ හා සේවා සම්බන්ධ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ අසාධාරණ වෙළෙඳ භාවිතයන් පාලනය කිරීම.
- **මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද පාරිභෝගික ප්‍රඥප්තිය (Customer Charter):** බලපත්‍රලාභී බැංකු සඳහා සාධාරණ බැංකු භාවිත ප්‍රමිතීන් සකසන ප්‍රඥප්තියකි. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ බැංකුවල වගකීම් පැහැදිලි කරයි.

පරිච්ඡේදය 04: ගිවිසුම් නීතිය (Law of Contract)

4.1 ගිවිසුමක් යනු කුමක්ද?

- **එකඟතාවය (Agreement):** පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි දෙනෙකු අතර ඇති කර ගන්නා ඕනෑම අවබෝධයක් හෝ විධිවිධානයක් එකඟතාවයක් ලෙස හැඳින්වේ.
- **ගිවිසුම (Contract):** ගිවිසුමක් යනු නීතියෙන් බලාත්මක කළ හැකි (legally binding and enforceable) විශේෂිත එකඟතාවයකි. සෑම ගිවිසුමක් තුළම එකඟතාවයක් ඇත, නමුත් සෑම එකඟතාවයක්ම ගිවිසුමක් නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස, පවුල් තුළ ඇති කර ගන්නා එකඟතා (ගෙදර වැඩ බෙදා ගැනීම) හෝ මිතුරන් අතර ඇති කර ගන්නා එකඟතා (උදේට එකට දුවන්න යාම) සාමාන්‍යයෙන් නීතිමය ගිවිසුම් ලෙස නොසැලකේ.
- **නිර්වචනය:** ගිවිසුමක් යනු නීතිමය බැඳීමක් ඇති කර ගැනීමේ අභිප්‍රායෙන් (intention to create legal relations) පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි දෙනෙකු අතර ඇති කර ගන්නා එකඟතාවයකි (උදා: භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම).

4.2 නීත්‍යානුකූලව බලාත්මක කළ හැකි ගිවිසුමක අත්‍යවශ්‍ය අංග

ගිවිසුමක් නීත්‍යානුකූලව වලංගු වීමට පහත සඳහන් අංග සපුරාලිය යුතුය:

1. **එකඟතාවය - යෝජනාව සහ පිළිගැනීම (Agreement - Offer and Acceptance)**
2. **නීතිමය සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමේ අභිප්‍රාය (Intention to create legal relations)**
3. **ප්‍රතිඵලය හෝ සාධාරණ හේතුව (Consideration or Justa Causa)**
4. **ගිවිසුම්ගත හැකියාව (Contractual Capacity)**
5. **නීත්‍යානුකූලභාවය (Legality)**
6. **සැබෑ කැමැත්ත (True consent)**
7. **ආකෘතිය (Form)**

4.3 යෝජනාව (Offer)

නිර්වචනය: යෝජනාවක් යනු යම් කොන්දේසියක් ඉටු කළහොත් යමක් කිරීමට හෝ නොකිරීමට එක් පාර්ශ්වයක් (යෝජකයා - Offeror) විසින් තවත් පාර්ශ්වයකට (ප්‍රතිඥාතෘ - Offeree) දක්වන පැහැදිලි කැමැත්ත ප්‍රකාශනයකි.

- යෝජනාවක් නිශ්චිත පුද්ගලයෙකුට, පුද්ගලයින් පිරිසකට, හෝ මුළු ලෝකයටම (world at large) කළ හැකිය.
    - **Carlill Vs. Carbolic Smoke Ball Co. (1893):** සමාගමක් තම ඖෂධය උපදෙස් පරිදි භාවිතා කළහොත් උණ හැදෙන්නේ නැති බවට දැන්වීමක් නිකුත් කර, එසේ උණ හැදුනහොත් £100 ගෙවන බවට පොරොන්දු විය. Mrs. Carlill ඖෂධය මිලදී ගෙන උපදෙස් පරිදි භාවිතා කළ ද උණ හැදුනේය. ඇය සමාගමට එරෙහිව නඩු පැවරූ විට, සමාගම පැවසුවේ එය හුදු දැන්වීමක් (mere puff) මිස යෝජනාවක් නොවන බවයි. අධිකරණය තීරණය කළේ මුළු ලෝකයටම කරන ලද එම පොරොන්දුව වලංගු යෝජනාවක් බවත්, එහි කොන්දේසි සපුරාලීමෙන් Mrs. Carlill එය පිළිගෙන ඇති බවත්, එබැවින් ඇයට මුදල හිමි බවත්ය.

වලංගු යෝජනාවක අවශ්‍යතා:

1. **පැහැදිලි සහ නිශ්චිත විය යුතුය (Clear and definite):** "මගේ කාර් එක රුපියල් ලක්ෂ 5ක් පමණට විකුණන්නම්" යන ප්‍රකාශය පැහැදිලි නැති නිසා වලංගු යෝජනාවක් නොවේ.
2. **යෝජකයා යෝජනාවෙන් බැඳීමට අදහස් කළ යුතුය:** යෝජකයාට එම යෝජනාව පිළිගතහොත් එයින් බැඳීමට අදහසක් තිබිය යුතුය.
3. **යෝජනාව ප්‍රතිඥාතු වෙත දන්වා සිටිය යුතුය (Communicated):**
    - **R Vs. Clarke (1927):** බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු රජය ඝාතකයින් අල්ලා දෙන තොරතුරු සඳහා සමාව ප්‍රදානය කරන බවට නිවේදනයක් නිකුත් කළේය. Clarke තොරතුරු ලබා දුන් නමුත්, එම තොරතුරු ලබා දෙන අවස්ථාවේදී ඔහු එම නිවේදනය ගැන දැන සිටියේ නැත. අධිකරණය තීරණය කළේ යෝජනාව ගැන නොදැන සිටි නිසා ඔහුට එම සමාව හිමි නොවන බවයි.
4. **යෝජනාව පිළිගැනීමේදී බලාත්මකව තිබිය යුතුය:** පිළිගැනීමට පෙර යෝජනාව අවසන් වී තිබේ නම්, එය පිළිගත නොහැක.

යෝජනාවක් නොවන දේවල්:

1. **තොරතුරු ඉල්ලීම (Request for information):**
    - **Harvey Vs. Facey (1893):** Harvey විසින් Facey ට විදුලි පණිවුඩයක් යවමින් "Bumper Hall Pen එක විකුණනවාද? අඩුම මුදල කොපමණද?" යනුවෙන් ඇසීය. Facey පිළිතුරු දුන්නේ "Bumper Hall Pen සඳහා අඩුම මුදල ඩොලර් 900" යනුවෙනි. Harvey වහාම "අපි ඩොලර් 900 ට Bumper Hall Pen මිලදී ගැනීමට එකඟයි" යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්නේය. අධිකරණය තීරණය කළේ පළමු පණිවුඩය තොරතුරු ඉල්ලීමක් පමණක් බවත්, දෙවන පණිවුඩය ඉල්ලූ තොරතුරු සැපයීමක් බවත්, තෙවන පණිවුඩය යෝජනාවක් බවත්, එය පිළිගැනීමට නොහැකි වූ බවත්ය.
2. **ගනුදෙනුවට ආරාධනා කිරීම (Invitation to treat):** මෙය අනෙක් පාර්ශ්වයන්ට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙසට කරන ආරාධනාවකි. එය යෝජනාවක් නොවන අතර, පිළිගැනීමෙන් ගිවිසුමක් බවට පත් කළ නොහැක.
    - **උදාහරණ:**
        - **සාප්පුවක භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය කිරීම:** *Pharmaceutical Society of Great Britain Vs. Boots Cash Chemists (1952)* නඩුවේදී තීරණය වූයේ, සාප්පුවක රාක්කවල භාණ්ඩ තැබීම ගනුදෙනුවට ආරාධනාවක් මිස යෝජනාවක් නොවන බවයි. ගිවිසුම ඇති වන්නේ ගනුදෙනුකරු භාණ්ඩය රැගෙන ගොස් කවුන්ටරයේදී ගෙවීමට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් (යෝජනාව) සහ කැෂියර් එය පිළිගැනීමෙන් (පිළිගැනීම) පසුවය.
        - **දැන්වීම් (Advertisements):** පුවත්පත්, රූපවාහිනී දැන්වීම් සාමාන්‍යයෙන් ගනුදෙනුවට ආරාධනා කිරීම් ලෙස සැලකේ.
        - **ටෙන්ඩර් දැන්වීම (Tender notice):** *Spencer Vs. Harding (1870)* නඩුවේදී තීරණය වූයේ, ටෙන්ඩර් දැන්වීමක් සාමාන්‍යයෙන් යෝජනාවක් නොවන බවයි, එය ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට කරන ආරාධනාවකි. නමුත් දැන්වීමෙහි "ඉහළම ටෙන්ඩරය පිළිගනු ලැබේ" හෝ "පහළම ටෙන්ඩරය පිළිගනු ලැබේ" යනුවෙන් සඳහන් කර ඇත්නම්, එය යෝජනාවක් විය හැකිය.

- **වෙන්දේසිය (Auction):** වෙන්දේසියකදී ලංසුව (bid) තැබීම යෝජනාවක් ලෙස සැලකේ. මිටිය වැටීම (fall of the hammer) පිළිගැනීම වේ.
- **සමාගමක කොටස් නිකුත් කිරීමේ ප්‍රකාශනය (Share prospectus):** මෙය මහජනතාවට සමාගමේ කොටස් සඳහා යෝජනා (අයදුම්පත්) ඉදිරිපත් කරන ලෙසට කරන ආරාධනාවක් මිස යෝජනාවක් නොවේ.

යෝජනාවක් අවසන් වීම (Termination of an Offer):

1. **මරණයෙන් (By death):** යෝජකයාගේ හෝ ප්‍රතිඥාතෘගේ මරණයෙන්.
2. **කොන්දේසියක් සිදුවීමෙන් (By occurrence of a condition):** යෝජනාවේ සඳහන් කොන්දේසියක් සිදු වීමෙන් හෝ සිදු නොවීමෙන්.
3. **ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් / ප්‍රති-යෝජනාවක් මගින් (By rejection / counter-offer):**
    - **Hyde Vs. Wrench (1840):** Wrench විසින් තම ගොවිපල ඩොලර් 1000 ට Hyde ට විකුණන බවට යෝජනා කළේය. Hyde ඩොලර් 950 ගෙවීමට යෝජනා කළේය. Wrench එය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. පසුව Hyde ඩොලර් 1000 ගෙවීමට එකඟ වුවද, Wrench එය පිළිගැනීමට බැඳී නොසිටි බව අධිකරණය තීරණය කළේය. Hyde ගේ ඩොලර් 950 යෝජනාව Wrench ගේ මුල් යෝජනාව අවසන් කළ ප්‍රති-යෝජනාවක් (counter-offer) ලෙස සැලකේ.
4. **කාලය ඉකුත්වීමෙන් (By lapse of time):** යෝජනාවේ සඳහන් කාලයක් ඇතුළත හෝ එසේ නොමැති නම් සාධාරණ කාලයක් ඇතුළත පිළිගැනීමක් සිදු නොවුවහොත්.
5. **ආපසු ගැනීමෙන් (By revocation):** යෝජකයා විසින් යෝජනාව පිළිගැනීමට පෙර ඕනෑම මොහොතක එය ආපසු ගත හැකිය. ආපසු ගැනීම ප්‍රතිඥාතු වෙත දන්වා සිටිය යුතුය.

4.4 පිළිගැනීම (Acceptance)

නිර්වචනය: පිළිගැනීම යනු යෝජනාවේ සියලුම නියමයන්ට ප්‍රතිඥාතෘ විසින් දක්වන කොන්දේසි විරහිත එකඟතාවය (unconditional consent) වේ.

- යෝජකයාට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයකින් පිළිගැනීම සිදු කළ හැකිය (ලිඛිතව, වාචිකව, තැපැල් මගින්, විද්‍යුත් ලිපියෙන්, හැසිරීමෙන්).
- පිළිගැනීම යෝජකයාට දන්වා සිටිය යුතුය (must be communicated). නිශ්ශබ්දතාවය පිළිගැනීමක් ලෙස නොසැලකේ.
    - **Felthouse Vs. Bindley (1862):** Felthouse තම බෑණනුවන්ට අශ්වයෙකු මිලදී ගැනීමට යෝජනා කර, "මගෙන් වැඩිදුර කිසිවක් අසන්නට නොලැබුණහොත්, අශ්වයා එම මිලට මා සතු යැයි සලකමි" යනුවෙන් ලිවීය. බෑණනුවන් කිසිදු පිළිතුරක් නොදුන් නමුත්, අශ්වයා වෙන්දේසියේදී විකිණීම වැළැක්වීමට බැංකුකරුට උපදෙස් දුන්නේය. අධිකරණය තීරණය කළේ නිශ්ශබ්දතාවය පිළිගැනීමක් ලෙස නොසැලකෙන බැවින් ගිවිසුමක් ඇති වී නොමැති බවයි.

වලංගු පිළිගැනීමක අවශ්‍යතා:

1. **යෝජනාව බලාත්මකව පවතින අතරතුර සිදු කළ යුතුය:** *Routledge Vs. Grant (1828)*.
2. **ප්‍රතිඥාතෘ විසින් හෝ ඔහුගේ බලයලත් නියෝජිතයා විසින් සිදු කළ යුතුය:** *Powell Vs. Lee*.

3. **පැහැදිලි, නිශ්චිත සහ කොන්දේසි රහිත විය යුතුය:** යම් වෙනස් කිරීමක් හෝ එකතු කිරීමක් සිදු කළහොත් එය ප්‍රති-යෝජනාවක් (counter offer) බවට පත් වන අතර, මුල් යෝජනාව අවසන් කරයි (*Hyde Vs. Wrench*).

4. **යෝජකයාට දන්වා සිටිය යුතුය:** වාචිකව, ලිඛිතව, හෝ හැසිරීමෙන්.

4.5 නීතිමය සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමේ අභිප්‍රාය (Intention to Create Legal Relations)

- ගිවිසුමක් නීත්‍යානුකූලව බලාත්මක වීමට නම්, පාර්ශ්වයන්ට නීතිමය බැඳීමක් ඇති කර ගැනීමේ අභිප්‍රායක් (intention) තිබිය යුතුය.
- නීතිය මෙම අභිප්‍රාය සම්බන්ධයෙන් උපකල්පන (presumptions) දෙකක් කරයි:

1. **වාණිජ ගිවිසුම් (Commercial Agreements):** වාණිජ ගනුදෙනු වලදී, පාර්ශ්වයන් නීතිමය සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අදහස් කරන බවට නීතිමය උපකල්පනයක් (presumption) ඇත. එබැවින් එවැනි ගිවිසුම් බලාත්මක කළ හැකි යැයි සැලකේ.
    - **Frank Co. Vs. Crompton Bros (1925):** ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවක් නීතිමය බලපෑමකින් තොර බවට පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කිරීමෙන් මෙම උපකල්පනය බිඳ දැමිය හැකි බව අධිකරණය තීරණය කළේය.
2. **ගෘහස්ථ සහ සමාජීය එකඟතා (Domestic and Social Agreements):** පවුල් තුළ හෝ මිතුරන් අතර ඇති කර ගන්නා එකඟතා වලදී, පාර්ශ්වයන් නීතිමය සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අදහස් නොකරන බවට උපකල්පනය කෙරේ. එබැවින් එවැනි එකඟතා සාමාන්‍යයෙන් බලාත්මක කළ නොහැක.
    - **Balfour Vs. Balfour (1919):** සැමියා ලංකාවේ (එවකට) සේවය කළ අතර, බිරිඳ වෛද්‍ය හේතු මත එංගලන්තයේ රැඳී සිටියාය. සැමියා ඇයට මසකට පවුම් 30ක දීමනාවක් ගෙවන බවට පොරොන්දු විය. පසුව ඔවුන් අතර ගැටලු ඇති වූ විට, බිරිඳ මෙම පොරොන්දුව බලාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා නඩු පැවරුවාය. අධිකරණය තීරණය කළේ මෙය ගෘහස්ථ එකඟතාවයක් බැවින් නීතිමය ලෙස බලාත්මක කළ නොහැකි බවයි.

4.6 ප්‍රතිඵලය (Consideration) හෝ සාධාරණ හේතුව (Justa Causa)

- **ඉංග්‍රීසි නීතිය** යටතේ, ගිවිසුමක් වලංගු වීමට නම් ප්‍රතිඵලය (consideration) අත්‍යවශ්‍ය වේ. එනම්, ගිවිසුමේ සෑම පාර්ශ්වයක්ම අනෙක් පාර්ශ්වයට යමක් ලබා දිය යුතුය, යමක් කළ යුතුය, හෝ යමක් නොකළ යුතුය.
- **රෝම-ලන්දේසි නීතිය** යටතේ, මෙය හැඳින්වෙන්නේ 'justa causa' (සාධාරණ හේතුව) ලෙසයි. ගිවිසුමක් බැඳීමක් ඇති කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් හේතුවක් තිබිය යුතුය.
- *Currie Vs. Misa (1875):* "වටිනා ප්‍රතිඵලයක් (valuable consideration) යනු එක් පාර්ශ්වයකට යම් අයිතියක්, ප්‍රයෝජනයක්, හෝ ලාභයක් හිමිවීම හෝ අනෙක් පාර්ශ්වය විසින් යම් අලාභයක් දරා ගැනීම, වගකීමක් භාර ගැනීම හෝ ඉවසීමක් සිදු කිරීම විය හැකිය."

ප්‍රතිඵලය පාලනය කරන මූලධර්ම:

1. **ප්‍රතිඵලය සෑහෙන තරම් විය යුතු නැත, නමුත් යම් වටිනාකමක් තිබිය යුතුය (Consideration need not be adequate, but must be of some value):** එනම්, ගිවිසුමේ වටිනාකම අසමාන විය හැකි නමුත්, ප්‍රතිඵලය නීත්‍යානුකූලව හඳුනාගත හැකි යම් වටිනාකමක් තිබිය යුතුය. නාමික ප්‍රතිඵලය (nominal consideration) (උදා: රුපියලක්) ප්‍රමාණවත් වේ.

2. **ප්‍රතිඵලය අතීත විය නොහැක (Consideration must not be past):** ප්‍රතිඵලය ගිවිසුම සෑදීමට පෙර සිදු වූවක් නම්, එය අතීත ප්‍රතිඵලය (past consideration) ලෙස සලකනු ලබන අතර එය වලංගු නොවේ. ප්‍රතිඵලය ගිවිසුම සෑදෙන අවස්ථාවේදී හෝ ඊට පසුව ලබා දිය යුතුය.

3. **පවතින නීතිමය බැඳීමක් ඉටු කිරීම ප්‍රතිඵලයක් නොවේ (Performance of an existing duty is not good consideration):** යම් පුද්ගලයෙක් දැනටමත් නීතියෙන් හෝ පවතින ගිවිසුමකින් කිරීමට බැඳී සිටින දෙයක් කිරීමට පොරොන්දු වුවහොත්, එය නව ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නොසැලකේ.

4.7 ගිවිසුම්ගත හැකියාව (Contractual Capacity)

- සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි (වැඩිහිටි) සහ මානසික සුවයෙන් පසුවන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ගිවිසුම්ගත හැකියාව ඇතැයි සැලකේ.
- සමහර පුද්ගලයින්ට ගිවිසුම්ගත හැකියාව සීමිතය හෝ නොමැත.

1. බාලවයස්කරුවන් (Minors):

- වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පුද්ගලයන් බාලවයස්කරුවන් ලෙස සැලකේ.
- බාලවයස්කරුවන් සමඟ ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම් සාමාන්‍යයෙන් බාලවයස්කරුවාගේ තේරීම අනුව වලංගු කර ගැනීමට හෝ අවලංගු කිරීමට හැකි (voidable at the option of the minor) ඒවා වේ. අනෙක් පාර්ශ්වයට මෙම විකල්පය නැත.
- **අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා (Necessaries):** බාලවයස්කරුවෙකුගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වැනි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා වන ගිවිසුම් බාලවයස්කරුවාට බැඳී පවතී. එවැනි අවස්ථාවක, බාලවයස්කරුවා සාධාරණ මිලක් ගෙවීමට බැඳී සිටී.

2. මානසික රෝගීන් සහ බේබද්දන් (Mentally disordered and drunken persons):

- ගිවිසුමක් ඇති කර ගන්නා අවස්ථාවේදී මානසික රෝගී තත්ත්වයකින් හෝ මත්පැන් බලපෑමෙන් සිටින පුද්ගලයෙකු සමඟ ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම්, ඔවුන්ගේ සිහිය පැහැදිලි කාලයකදී (lucid interval) එම ගිවිසුම තහවුරු කළහොත් (ratify) මිස, ඔවුන්ට බැඳීමක් නොවේ.
- **ව්‍යතිරේකය:** අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා වන ගිවිසුම් මොවුන්ට ද බැඳී පවතී.

4.8 නීත්‍යානුකූලභාවය (Legality)

- ගිවිසුමේ අරමුණ නීති විරෝධී නොවිය යුතුය. අපරාධයක් කිරීමට (උදා: මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය) හෝ වෙනත් නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමට ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම් වලංගු නොවේ.

4.9 සැබෑ කැමැත්ත (True Consent)

පාර්ශ්වයන්ගේ කැමැත්ත නිදහස් හා ස්වේච්ඡාවෙන් ලබා දුන්නක් විය යුතුය. පහත සඳහන් සාධක නිසා කැමැත්ත අවලංගු විය හැකිය:

1. **අනිසි බලපෑම (Undue influence):** එක් පාර්ශ්වයක් අනෙක් පාර්ශ්වය අතර ඇති විශේෂ සම්බන්ධතාවය (උදා: නීතිඥ-සේවාදායක, වෛද්‍ය-රෝගී, දෙමාපිය-දරුවා) නිසා හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අනිසි ලෙස බලපෑම් කර ගිවිසුමකට එළඹවීම.
    - **Bank of Credit and Commerce Vs. Aboody (1989):** ස්වාමිපුරුෂයා තම බිරිඳට අපවාදාත්මක ලෙස බැණ වැදී, තර්ජනය කර උකස් ලියවිල්ලකට අත්සන් කිරීමට සැලැස්වීය. අධිකරණය තීරණය කළේ බිරිඳගේ කැමැත්ත අනිසි බලපෑම යටතේ ලබාගත් බැවින් එය සැබෑ කැමැත්තක් නොවන බවයි.

2. **බලපෑම් කිරීම (Duress):** පුද්ගලයෙකුට හෝ ඔහුගේ සමීපතමයෙකුට හානි කරන බවට තර්ජනය කිරීමෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයේ පීඩනයක් යෙදවීමෙන් ගිවිසුමකට එළඹවීම.
3. **වැරදි නිරූපණය (Misrepresentation):** ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර එක් පාර්ශ්වයක් විසින් අනෙක් පාර්ශ්වය නොමඟ යැවීම.

4.10 ආකෘතිය (Form)

- සමහර ගිවිසුම් නීත්‍යානුකූලව වලංගු වීමට නම්, නීතියෙන් නියම කර ඇති නිශ්චිත ආකෘතියකට (form) අනුකූල විය යුතුය.
- උදාහරණ:
    - **ඉඩම් මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම්:** නොතාරිස්වරයෙකු ඉදිරියේ ලිඛිතව සකස් කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අතර, ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කළ යුතුය (**වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනත** යටතේ).
    - **ඇපකර (Guarantee):** ලිඛිතව තිබිය යුතු අතර ඇපකරු විසින් අත්සන් කළ යුතුය (**වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ 18 වන වගන්තිය**).
    - **වාහන මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම්:** ලිඛිතව තිබීම සුදුසු වුවද, සමහර අවස්ථාවල වාචික ගිවිසුම් ද බලාත්මක විය හැකිය. නමුත් හිමිකාරිත්වය පැවරීම සඳහා ලිඛිත ලියකියවිලි අත්‍යවශ්‍ය වේ.

පරිච්ඡේදය 05: දේපළ නීතිය (Law of Property) සහ බැංකු ණය දීමේ සුරැකුම්

5.1 දේපළ පිළිබඳ මූලික සංකල්ප

දේපළ (Property) යනු පුද්ගලයෙකුට හිමිකාරිත්වය (ownership) පැවසිය හැකි ඕනෑම දෙයකි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදේ:

1. අචල දේපළ (Immovable Property): ඉඩම්, ගොඩනැගිලි, ඉඩමට ස්ථිරවම සවි කර ඇති අනෙකුත් දේ (උදා: ගස්, පාලම්). මෙම දේපළ එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට ගෙන යා නොහැක.

2. චල දේපළ (Movable Property): එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට ගෙන යා හැකි දේපළ. උදා: වාහන, යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ගෘහ භාණ්ඩ, තොග භාණ්ඩ (stock in trade), රත්තරන්.

3. භෞතික දේපළ (Tangible Property): ස්පර්ශ කර දැනිය හැකි දේපළ. අචල හා චල දේපළ දෙකටම භෞතික ස්වරූපයක් තිබිය හැකිය.

4. අභෞතික දේපළ (Intangible Property): ස්පර්ශ කළ නොහැකි නමුත් වටිනාකමක් ඇති දේපළ. උදා: ණය ලිපි (bills of exchange), චෙක්පත් (cheques), කොටස් (shares), බැඳුම්කර (bonds), බුද්ධිමය දේපළ (intellectual property - පේටන්ට්, ප්‍රකාශන හිමිකම්).

දේපළ හිමිකරුගේ අයිතිවාසිකම්:

- **භාවිතා කිරීමට සහ භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය (Right to use and enjoy):** දේපළ තමා කැමති ආකාරයට භාවිතා කිරීමට සහ එයින් ලැබෙන ප්‍රයෝජන භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය.
- **සන්තකයේ තබා ගැනීමට ඇති අයිතිය (Right to possess):** දේපළ තමා සතුව තබා ගැනීමට ඇති අයිතිය.
- **වෙනත් අයෙකුට පැවරීමට ඇති අයිතිය (Right to alienate / transfer):** දේපළ විකිණීමට, තෑගි කිරීමට, හෝ උරුමයෙන් පැවරීමට ඇති අයිතිය.
- **විනාශ කිරීමට ඇති අයිතිය (Right to destroy):** දේපළ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කිරීමට ද අයිතිය ඇත (නමුත් මෙය පරිසර නීති වැනි අනෙකුත් නීති මගින් සීමා විය හැකිය).

5.2 මූල්‍ය පහසුකම් සහ සුරැකුම් (Financial Facilities and Securities)

බැංකු ණය දීමේදී, ණය ආපසු ගෙවීමේ අවදානම අවම කර ගැනීම සඳහා ණය ගැනුම්කරුගෙන් යම් ආකාරයක සුරැකුමක් (security) ලබා ගනී. සුරැකුම් මත පදනම්ව මූල්‍ය පහසුකම් ප්‍රධාන වර්ග දෙකකි.

1. සුරක්ෂිත පහසුකම් (Secured Facilities): ණය ගැනුම්කරු විසින් යම් දේපළක් ඇපයක් ලෙස ලබා දීමෙන් සුරක්ෂිත කරන ලද පහසුකම්. ණය ගැනුම්කරු ගෙවීම පැහැර හැරියහොත්, බැංකුවට එම ඇපය විකිණීමෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ණය මුදල අය කර ගත හැකිය.

- **උදාහරණ:** උකස් (Mortgage), ඇප තැබීම (Pledge), උකස් ණය (Pawning), ඇපකර (Guarantee), ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පු පැවරීම (Assignment of Life Insurance), සමාගම් කොටස් ඇප තැබීම.

2. අසුරක්ෂිත පහසුකම් (Unsecured Facilities): කිසිදු ඇපයක් නොමැතිව ලබා දෙන පහසුකම්. මේවා ණය ගැනුම්කරුගේ පොරොන්දුව මත පමණක් පදනම් වේ. එබැවින් බැංකුවට ඇති අවදානම ඉහළයි.

- **උදාහරණ:** අතිණය (Overdrafts), කෙටි කාලීන ණය (Short-term loans), ණයපත් (Credit Cards).

5.3 බැංකු ණය දීමේ ප්‍රධාන සුරැකුම් වර්ග

1. උකස **(Mortgage):**

(අ) අචල දේපළ සඳහා උකස **(Mortgage of Immovable Property):**

- **අදාළ නීතිය:** උකස් පනත (Mortgage Act) අංක 06, 1949.
- **ක්‍රියාවලිය:** ණය ගැනුම්කරු (මුදල් ගන්නා) තම ඉඩම හෝ ගොඩනැගිල්ල ණය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා බැංකුවට (මුදල් දෙන) උකස් කරයි. ඉඩමේ හිමිකම් පත්‍රය බැංකුව සතුව නොපවතින නමුත්, ඉඩම මත උකස් බරක් (charge) පවතී.
- **අවශ්‍ය පියවර:**
    1. **හිමිකම් පරීක්ෂාව (Title search):** ඉඩමේ හිමිකම පැහැදිලිද, කිසිදු බරක් නොමැතිද යන්න පරීක්ෂා කිරීම.
    2. **වටිනාකම් තක්සේරු වාර්තාව (Valuation report):** ඉඩමේ හෝ ගොඩනැගිල්ලේ වෙළඳපල වටිනාකම තීරණය කිරීම.
    3. **පරීක්ෂණ වාර්තා (Inspection report):** ඉඩමේ පිහිටීම, භාරකාරත්වය, ප්‍රවේශ අයිතිවාසිකම් පරීක්ෂා කිරීම.
    4. **ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහතික (Local Authority certificates), අනුමත සැලසුම්:** ගොඩනැගිලි සඳහා මේවා අවශ්‍ය වේ.
    5. **උකස් ඔප්පුව ක්‍රියාත්මක කිරීම (Execution of Mortgage Bond):** නොතාරිස්වරයෙකු ඉදිරියේ උකස් ඔප්පුවට අත්සන් කිරීම. සාමාන්‍යයෙන් ණය මුදල ඉඩමේ වටිනාකමෙන් 70% නොඉක්මවිය යුතුය.
    6. **ලියාපදිංචිය (Registration):** උකස් ඔප්පුව ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ (Land Registry) ලියාපදිංචි කළ යුතුය.
    7. **සමාගමකට අයත් දේපළ:** සමාගමක් විසින් ඇපයට තබන දේපළ සඳහා, සමාගම් ලේඛනාගාරයේ (Registrar of Companies) ද උකස් බර (charge) ලියාපදිංචි කළ යුතුය (පෝරමය 12).

(ආ) චල දේපළ සඳහා උකස **(Mortgage of Movable Property):**

- **අදාළ නීතිය:** උකස් පනත (Mortgage Act) අංක 06, 1949.
- **උදාහරණ:** ව්‍යාපාරයක තොග භාණ්ඩ (stock in trade), යන්ත්‍ර සූත්‍ර, වාහන ඇපයට තැබීම.
- **ක්‍රියාවලිය:** අචල දේපළ සඳහා වන ක්‍රියාවලියට බෙහෙවින් සමානය. උකස් ඔප්පුව ක්‍රියාත්මක කර ඉඩම් ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කළ යුතුය. වාහන සඳහා, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ (RMV) ද උකස් බර ලියාපදිංචි කළ යුතුය.

2. ඇප තැබීම **(Pledge):**

- **අර්ථ දැක්වීම:** චල දේපළක් (උදා: රත්තරන්, බැංකුවේ තැන්පත් කළ භාණ්ඩ) ණය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා බැංකුව වෙත භෞතිකව භාර දීම.
- **ලක්ෂණ:** ණය ගෙවන තුරු බැංකුව එම දේපළ සන්තකයේ (possession) තබා ගනී. ණය ගැනුම්කරු දේපළෙහි හිමිකරු ලෙස පවතී.

- **උදාහරණ:** බැංකුවක් විසින් ගනුදෙනුකරුගේ භාණ්ඩ (stock) ඇපයට ගෙන ණයක් ලබා දීම. මෙහිදී භාණ්ඩ බැංකුව සතු ගබඩාවක තැන්පත් කළ හැකිය, නැතහොත් බැංකුවේ පාලනය යටතේ තබා ගත හැකිය (constructive possession).

3. උකස් ණය (Pawning):

- **අර්ථ දැක්වීම:** රත්තරන් ආභරණ වැනි වටිනා භාණ්ඩ ඇපයට තබා ගනිමින් බැංකු විසින් ලබා දෙන කෙටි කාලීන ණය පහසුකමකි.
- **ක්‍රියාවලිය:** ණය ගැනුම්කරු විසින් රත්තරන් ආභරණ බැංකුවට භාර දෙයි. බැංකුව එහි වටිනාකම තක්සේරු කර (සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපල වටිනාකමට වඩා අඩුවෙන්) ණය මුදල ලබා දෙයි. නියමිත කාලය තුළ (සාමාන්‍යයෙන් වසරක්) ණය මුදල සහ පොලී ගෙවා ආභරණ ආපසු ලබා ගත හැකිය. ණය නොගෙවන්නේ නම්, බැංකුවට ආභරණ වෙන්දේසි කිරීමේ අයිතිය ඇත.

4. ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පු පැවරීම (Assignment of Life Insurance Policy):

- **ක්‍රියාවලිය:** ණය ගැනුම්කරු තම ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පුවේ ප්‍රතිලාභ බැංකුවට පවරයි (assign). ණය ගැනුම්කරු මිය ගියහොත්, රක්ෂණ සමාගම විසින් ගෙවනු ලබන මුදල බැංකුවට හිමි වේ.
- **අවශ්‍යතා:**
    - රක්ෂණ ඔප්පුව බැංකුව සතුව ඇප ලෙස තබා ගැනීම.
    - රක්ෂණ සමාගමට පැවරීම පිළිබඳ දැනුම්දීමක් ලබා දීම.
    - ණය ගැනුම්කරු ණය ගෙවීම පැහැර හැරියහොත්, බැංකුවට රක්ෂණ ඔප්පුව ඉල්ලා සිටිය හැකිය (surrender value).

5. සමාගම් කොටස් (Shares):

- **ක්‍රියාවලිය:** ලැයිස්තුගත සමාගම්වල (listed companies) කොටස් ඇපයක් ලෙස ලබා ගත හැකිය. කොටස්වල වටිනාකම වෙළඳපල තත්ත්වය අනුව වෙනස් වන බැවින්, ඒවා නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් කොටස්වල වටිනාකමෙන් 50% ක් පමණ ණය ලබා දිය හැකිය (Loan to Value ratio - LTV).
- **අවශ්‍යතා:**
    - බැංකුව, කොටස් හිමියා (ණය ගැනුම්කරු) සහ කොටස් තැරැව්කරු (stockbroker) අතර ත්‍රිපාර්ශ්වික ගිවිසුමක් (tri-partite agreement).
    - උකස් ඔප්පුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
    - ආන්තික වෙළෙඳ ගිවිසුමක් (margin trading agreement).

6. ඇපකරය / සහතිකය (Guarantee / Surety):

- **අර්ථ දැක්වීම:** තුන්වන පාර්ශ්වයක් (ඇපකරු - Guarantor) ණය ගැනුම්කරුගේ (principal debtor) ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා බැංකුවට (creditor) සහතිකයක් ලබා දීම. ණය ගැනුම්කරු ගෙවීම පැහැර හැරියහොත්, ඇපකරු එම ණය ගෙවීමට බැඳේ. ඇපකරය ද්විතීයික වගකීමකි (secondary liability). එනම්, ප්‍රධාන ණය ගැනුම්කරු ගෙවීමට අපොහොසත් වූ විට පමණක් ඇපකරුගේ වගකීම ආරම්භ වේ.

- **අදාළ නීතිය:** ඉංග්‍රීසි වාණිජ නීතිය, රෝම-ලන්දේසි නීතිය සහ **වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනත (Prevention of Frauds Ordinance No. 7 of 1840)** හි 18 වන වගන්තිය. 18 වන වගන්තියට අනුව, ඇපකර ගිවිසුමක් ලිඛිතව (in writing) තිබිය යුතු අතර, ඇපකරු විසින් අත්සන් කළ යුතුය.
- **වලංගු භාවය:** ගිවිසුමක් බැවින්, ඇපකරුට ගිවිසුම්ගත හැකියාව (contractual capacity) තිබිය යුතුය. බාලවයස්කරුවන්ට වලංගු ඇපකරයක් ලබා දිය නොහැක. ඇතැම් පුද්ගලික නීති යටතේ (උදා: තෙසවලමේ නීතිය), විවාහක කාන්තාවන්ට තම ස්වාමිපුරුෂයාගේ කැමැත්ත නොමැතිව වලංගු ඇපකරයක් ලබා දිය නොහැක (*Thangaponnu Vs. George (1949)*).
- **බැංකුවේ වගකීම:** ඇපකර ගිවිසුමක් 'uberrimae fidei' (අතිශය යහපත් විශ්වාසය) ගිවිසුමක් නොවේ. එබැවින් බැංකුවට ඇපකරුට ණය ගැනුම්කරු පිළිබඳ සියලු තොරතුරු හෙළි කිරීමේ යුතුකමක් නොමැත. නමුත් ණය ගැනුම්කරුගේ ගිණුමේ ඇති අසාමාන්‍ය හා අනපේක්ෂිත (unusual and unexpected) තොරතුරු ඇපකරුට හෙළි කළ යුතු බවට නීතියක් පවතී (*Hamilton Vs. Watson (1845)*). ඇපකර ගිවිසුමක් සැබෑ කරුණක් පිළිබඳ වැරදි නිරූපණයකින් (misrepresentation) ලබා ගන්නේ නම්, එය අවලංගු කළ හැකිය (*Mackenzie Vs. Royal Bank of Canada (1934)*).

7. වන්දි ගෙවීමේ ඇපකරය (Indemnity):

- **අර්ථ දැක්වීම:** ඇපකරු (indemnifier) විසින් ප්‍රධාන ණය ගැනුම්කරුගේ වගකීම කුමක් වුවත්, බැංකුවට සිදුවන අලාභය හෝ හානිය සම්පූර්ණයෙන්ම පියවා දීමට පොරොන්දු වීම. මෙය ප්‍රාථමික වගකීමක් (primary liability) වේ. එනම්, බැංකුවට අලාභයක් සිදු වූ විගස, ඇපකරුගෙන් එය ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
- **ඇපකරය (Guarantee) හා වෙනස:**
    - **ඇපකරය:** ද්විතීයික වගකීමක්. ණය ගැනුම්කරුගේ අපොහොසත් වීම මත වගකීම ආරම්භ වේ. ලිඛිතව තිබිය යුතුය (PoF Ordinance).
    - **වන්දි ගෙවීමේ ඇපකරය:** ප්‍රාථමික වගකීමක්. අලාභය සිදු වූ වහාම වගකීම ආරම්භ වේ. ලිඛිතව තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. එහි වලංගු භාවය ප්‍රධාන ණයේ වලංගු භාවය මත රඳා නොපවතී.

පරිච්ඡේදය 06: වාණිජ නීතිය (Commercial Law)

6.1 බැංකු ව්‍යාපාරය (Banking Business)

බැංකු ව්‍යාපාරය යනු මහජනතාවගෙන් මුදල් තැන්පතු භාර ගැනීම සහ එම අරමුදල් ණය ලබා දීම, ආයෝජනය කිරීම සහ වෙනත් අනුමත ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යොදා ගැනීමයි. එය චෙක්පත්, විනිමය බිල්පත් වැනි සාකච්ඡා කළ හැකි මෙවලම් (negotiable instruments) සමඟ ගනුදෙනු කිරීම ද ඇතුළත් වේ.

6.2 සාකච්ඡා කළ හැකි මෙවලම් පිළිබඳ නීතිය (Law relating to Negotiable Instruments)

සාකච්ඡා කළ හැකි මෙවලමක ලක්ෂණ:

- එය ගිවිසුමක් අන්තර්ගත ලේඛනයක් වීම.
- එය මුදල් ගෙවීමේ නිශ්චිත සහතිකයක් (warranty of payment) ලබා දීම.
- එය ගෙවිය යුතු පුද්ගලයා (payee) නිශ්චිතව දක්වා තිබීම හෝ විස්තර කර තිබීම.
- එය නිසි ලෙස සාකච්ඡා කිරීමෙන් (negotiation) (අනුමත කිරීමෙන් හ□ බාරදීමෙන්) එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් තවත් කෙනෙකුට පැවරිය හැකි වීම.

ප්‍රධාන සාකච්ඡා කළ හැකි මෙවලම්:

1. විනිමය බිල්පත් (Bills of Exchange)
2. චෙක්පත් (Cheques)
3. බැංකු කෙටුම්පත් (Bank Drafts)
4. පොරොන්දු නෝට්ටු (Promissory Notes)

අදාළ නීතිය: විනිමය බිල්පත් ආඥා පනත (Bills of Exchange Ordinance No. 25 of 1927) සහ එහි සංශෝධන (1930, 1955, 1957, 1961). මෙම පනතේ අරමුණ විනිමය බිල්පත්, චෙක්පත්, බැංකු කෙටුම්පත් සහ පොරොන්දු නෝට්ටු සම්බන්ධ නීතිය ප්‍රකාශ කිරීමයි.

6.3 විනිමය බිල්පත (Bill of Exchange)

නිර්වචනය (2 වන වගන්තිය): විනිමය බිල්පතක් යනු එක් පුද්ගලයෙකු (අඳින්නා - Drawer) විසින් තවත් පුද්ගලයෙකුට (ගෙවන්නා - Drawee) ආමන්ත්‍රණය කරන ලද, ඉල්ලීම මත (on demand) හෝ නිශ්චිත අනාගත දිනයක (fixed or determinable future time) නිශ්චිත මුදලක් (sum certain in money) නියමිත පුද්ගලයෙකුට (payee) හෝ වාහකයාට (bearer) ගෙවන ලෙස දෙනු ලබන කොන්දේසි රහිත (unconditional) ලිඛිත නියෝගයකි.

පාර්ශ්වයන්:

- **අඳින්නා (Drawer):** බිල්පත නිකුත් කරන තැනැත්තා. ගෙවීමට නියෝග කරන්නා.
- **ගෙවන්නා (Drawee):** බිල්පත ආමන්ත්‍රණය කර ඇති සහ ගෙවීමට නියෝග කර ඇති තැනැත්තා. ඔහු බිල්පත පිළිගන්නේ නම්, **පිළිගන්නා (Acceptor)** බවට පත් වේ.
- **ලබන්නා (Payee):** බිල්පත ගෙවිය යුතු පාර්ශ්වය (අඳින්නා විසින් නම් කරනු ලබයි).

විනිමය බිල්පතක ප්‍රධාන ලක්ෂණ:

- එය ලිඛිත ලේඛනයක් (paper document) විය යුතුය.

- අදින්නාගේ නම, ලිපිනය (Drawer's name and address).
- ගෙවන්නාගේ නම, ලිපිනය (Drawee's name and address).
- ගෙවිය යුතු මුදල අකුරෙන් සහ ඉලක්කමෙන් (amount in words and figures).
- නිකුත් කළ දිනය (date of issue).
- කල් පිරෙන දිනය (maturity date).
- ලබන්නාගේ නම (payee's name).
- අදින්නාගේ අත්සන (drawer's signature).
- ගෙවන්නා විසින් බිල්පත පිළිගැනීමෙන් පසු, එය මත "accepted" යනුවෙන් ලියා අත්සන් කිරීම (acceptance).

විනිමය බිල්පත් ආඥා පනතේ වැදගත් වගන්ති:

- **5(2) වන වගන්තිය:** අදින්නා සහ ගෙවන්නා එකම පුද්ගලයා නම්, හෝ ගෙවන්නා ප්‍රබන්ධිත පුද්ගලයෙකු (fictitious person) නම්, හෝ ගෙවන්නාට ගිවිසුම්ගත හැකියාවක් නොමැති නම්, එම මෙවලම විනිමය බිල්පතක් හෝ පොරොන්දු නෝට්ටුවක් ලෙස සැලකීමට හිමිකරුට (holder) විකල්පයක් ඇත.
- **6(1) වන වගන්තිය:** ගෙවන්නා නම් කළ යුතුය හෝ සාධාරණ ලෙස හඳුනාගත හැකි විය යුතුය.
- **6(2) වන වගන්තිය:** බිල්පතක් ගෙවන්නන් දෙදෙනෙකුට හෝ වැඩි දෙනෙකුට එක්ව (jointly) ආමන්ත්‍රණය කළ හැකිය (උදා: A සහ B යන දෙදෙනාටම). නමුත් විකල්ප වශයෙන් (A හෝ B) හෝ අනුපිළිවෙලින් (succession) ආමන්ත්‍රණය කළ නොහැක.
- **7(1) වන වගන්තිය:** ලබන්නා ද නම් කළ යුතුය හෝ සාධාරණ ලෙස හඳුනාගත හැකි විය යුතුය.
- **17 වන වගන්තිය:** පිළිගැනීම (acceptance) යනු ගෙවන්නා විසින් අදින්නාගේ නියෝගයට එකඟ වන බවට දක්වන ලකුණකි. එය බිල්පත මත ලියා තිබිය යුතු අතර, ගෙවන්නා විසින් අත්සන් කළ යුතුය.
- **23 වන වගන්තිය:** පුද්ගලයෙකු බිල්පතකට පාර්ශ්වයක් ලෙස වගකීම් දැරීමට ඔහුගේ අත්සන අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- **24 වන වගන්තිය:** ව්‍යාජ අත්සනක් (forged signature) හෝ අනවසර අත්සනක් (unauthorized signature) සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රීය (wholly inoperative) වේ. ව්‍යාජ අත්සන තහවුරු කිරීමට (ratify) නොහැකිය.
- **27(2) වන වගන්තිය:** යම් අවස්ථාවකදී බිල්පත සඳහා වටිනාකමක් (value) ලබා දී ඇත්නම්, ඉන් පසු එම බිල්පත සන්තකයේ තබා ගන්නා ඕනෑම කෙනෙක් "වටිනාකම සඳහා හිමිකරුවෙකු" (holder for value) ලෙස සැලකේ.
- **29 වන වගන්තිය:** "සුදුසු කාලයේ හිමිකරු" (holder in due course) යනු පහත සඳහන් කොන්දේසි සහිතව සම්පූර්ණ සහ නිත්‍ය (complete and regular) බිල්පතක් ලබා ගන්නා තැනැත්තෙකි:
    - එය කල් ඉකුත් වීමට පෙර (before it was overdue).

- එය කලින් අගෞරව කර ඇති බවට දැනුමක් නොමැතිව (without notice of previous dishonour).
- යහපත් විශ්වාසයෙන් (in good faith).
- වටිනාකමක් සඳහා (for value).
- කලින් හිමිකරුගේ හිමිකමේ කිසිදු දෝෂයක් (defect in title) පිළිබඳ දැනුමක් නොමැතිව.

- **43 වන වගන්තිය:** පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් (non-acceptance) බිල්පතක් අගෞරව කළ හැකිය. එවිට හිමිකරුට අඳින්නාට සහ අනුමත කරන්නන්ට (endorsers) එරෙහිව වහාම හිමිකම් පෑමේ අයිතිය (right of recourse) ලැබේ.
- **47 වන වගන්තිය:** ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් (non-payment) ද බිල්පතක් අගෞරව කළ හැකිය.
- **48 වන වගන්තිය:** බිල්පතක් අගෞරව කළ විට, අඳින්නාට සහ සෑම අනුමත කරන්නෙකුටම අගෞරව කිරීමේ දැනුම්දීමක් (notice of dishonour) ලබා දිය යුතුය. එසේ නොමැතිනම් ඔවුන් වගකීමෙන් නිදහස් වේ (discharged from liability).
- **8(3) වන වගන්තිය:** බිල්පතක් වාහකයාට (bearer) ගෙවිය යුතු යැයි සඳහන් කර ඇත්නම් හෝ අවසන් අනුමත කිරීම හිස් අනුමත කිරීමක් (blank endorsement) නම්, එය වාහකයාට ගෙවිය යුතු බිල්පතකි.
- **8(4) වන වගන්තිය:** බිල්පතක් නිශ්චිත පුද්ගලයෙකුට (උදා: Nimal Perera) ගෙවිය යුතු යැයි සඳහන් කර ඇත්නම්, එය නියෝගයට (order) ගෙවිය යුතු බිල්පතකි.
- **8(5) වන වගන්තිය:** බිල්පතක් නිශ්චිත පුද්ගලයෙකුට හෝ ඔහුගේ නියෝගයට (උදා: Nimal Perera or order) ගෙවිය යුතු යැයි සඳහන් කර ඇත්නම්, එය නියෝගයට ගෙවිය යුතු බිල්පතකි.
- **9(3) වන වගන්තිය:** අකුරෙන් සහ ඉලක්කමෙන් සඳහන් මුදල් අතර වෙනසක් ඇත්නම්, අකුරෙන් සඳහන් මුදල ගෙවිය යුතුය.
- **9(4) වන වගන්තිය:** බිල්පතක් පොලී සහිතව ගෙවිය යුතු නම්, පොලී අනුපාතය සඳහන් කළ යුතුය. නොමැතිනම් වාර්ෂිකව 9% බැගින් පොලී ගෙවිය යුතුය.
- **10 වන වගන්තිය:** බිල්පතක් "ඉල්ලීම මත ගෙවිය යුතු" (payable on demand) ලෙස සඳහන් කර තිබේ නම්, හෝ ගෙවිය යුතු කාලය සඳහන් කර නොමැති නම්, එය ඉල්ලීම මත ගෙවිය යුතු බිල්පතකි.
- **11 වන වගන්තිය:** බිල්පතක් නිශ්චිත කාලයකට පසු (date or sight) හෝ නියත වශයෙන්ම සිදුවන සිදුවීමකින් (certain event) පසු ගෙවිය යුතු ලෙස සඳහන් කළ හැකිය. අනිශ්චිත සිදුවීමක් (contingency) මත ගෙවිය යුතු ලෙස සඳහන් කළහොත් එය විනිමය බිල්පතක් නොවේ.

6.4 ව්‍යාපාර ආයතන වර්ග **(Types of Business Entities)**

1. **තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර (Sole Proprietorship):** එක් පුද්ගලයෙකු විසින් හිමිකරගෙන පවත්වාගෙන යනු ලබන ව්‍යාපාරයකි. ව්‍යාපාරයේ ණය සඳහා හිමිකරු පෞද්ගලිකව වගකිව යුතුය (අසීමිත වගකීම - unlimited liability).

2. **හවුල් ව්‍යාපාර (Partnership):** පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි දෙනෙකු එක්ව ලාභය බෙදා ගැනීමේ අරමුණින් කරන ව්‍යාපාරයකි. හවුල්කරුවන්ගේ වගකීම ද අසීමිතයි. හවුල් ගිවිසුමක් (partnership deed) මගින් කටයුතු නියාමනය කරනු ලැබේ.

3. **සමාගම් (Company):** නීත්‍යානුකූලව සංස්ථාගත කරන ලද (incorporated), එහි සාමාජිකයන්ගෙන් (කොටස් හිමියන්) වෙන් වූ නීත්‍යානුකූල ආයතනයක් (separate legal entity) ලෙස සැලකේ.

    - **සීමිත වගකීම් සංකල්පය (Concept of Limited Liability):** සමාගමේ ණය සඳහා කොටස් හිමියන්ගේ වගකීම ඔවුන් ආයෝජනය කළ මුදලට (ඔවුන් සතු කොටස්වල නොගෙවූ වටිනාකමට) පමණක් සීමා වේ. ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික දේපළවලට හිමිකම් පෑමක් සිදු නොවේ. මෙය ව්‍යාපාරික අවදානම අවම කර ගැනීමට සහ ආයෝජන දිරිමත් කිරීමට උපකාරී වේ.

    - සමාගම් පාලනය වන්නේ **සමාගම් පනත (Companies Act No. 07 of 2007)** මගිනි.

පරිච්ඡේදය 07: මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීමේ නීති රාමුව (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism - AML/CFT)

7.1 මුදල් විශුද්ධිකරණය (Money Laundering) යනු කුමක්ද?

මුදල් විශුද්ධිකරණය යනු අපරාධ ක්‍රියාකාරකම්වලින් (මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම, වංචා, දූෂණ, ත්‍රස්තවාදය වැනි) ලැබෙන මුදල්වල (අපරාධ ආදායම් - proceeds of crime) සැබෑ සම්භවය සැඟවීමට හෝ ඒවා නීත්‍යානුකූල ප්‍රභවයකින් ලැබූ ඒවා ලෙස පෙනෙන සේ සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

මුදල් විශුද්ධිකරණ චක්‍රයේ අදියර තුන:

1. **ස්ථානගත කිරීම (Placement):** අපරාධ ආදායම් මූල්‍ය පද්ධතියට ඇතුළු කිරීමේ අදියර. මෙය වඩාත් අවදානම් සහගත අදියර වන අතර, බොහෝ විට සිදු වන්නේ විශාල මුදල් තැන්පතු (cash deposits), ව්‍යාපාරවලට ආයෝජනය කිරීම, වටිනා භාණ්ඩ (රත්තරන්, කලා නිර්මාණ) මිලදී ගැනීම වැනි ක්‍රම මගිනි.

2. **ස්ථරගත කිරීම (Layering):** මුදල්වල මූලාශ්‍රය සැඟවීම සඳහා සංකීර්ණ මූල්‍ය ගනුදෙනු මාලාවක් සිදු කිරීම. මෙහිදී මුදල් එක් ගිණුමක සිට තවත් ගිණුමකට, එක් රටක සිට තවත් රටකට මාරු කිරීම, සමාගම්වලට ආයෝජනය කිරීම, අක්වෙරළ ගිණුම් (offshore accounts) භාවිතා කිරීම සිදු කරයි. මෙම අදියරේ අරමුණ විගණන මාර්ගය (audit trail) සැඟවීමයි.

3. **ඒකාබද්ධ කිරීම (Integration):** ස්ථරගත කිරීමෙන් පසු "පිරිසිදු" වූ මුදල් නීත්‍යානුකූල ආර්ථිකයට නැවත හඳුන්වා දීම. මෙහිදී එම මුදල් නීත්‍යානුකූල ආදායමක් ලෙස පෙනෙන පරිදි දේපළ, සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ, ව්‍යාපාර ආදිය මිලදී ගැනීමට යොදා ගනී.

ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම (Terrorist Financing): ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා, ත්‍රස්තවාදීන් හෝ ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන සඳහා අරමුදල් සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය. මෙහිදී අරමුදල් ප්‍රභවය නීත්‍යානුකූල විය හැකිය (උදා: පුණ්‍යාධාර), නමුත් ඒවා භාවිතා කරන අරමුණ නීති විරෝධී ය.

7.2 ගෝලීය ව්‍යුහය - මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය (Financial Action Task Force - FATF)

- FATF යනු 1989 දී G7 රටවල් විසින් ස්ථාපිත කරන ලද අන්තර්-රාජ්‍ය (inter-governmental) ආයතනයකි. එහි අරමුණ මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම සහ මහා විනාශකාරී ආයුධ ව්‍යාප්ත කිරීමට මුදල් සැපයීම (proliferation financing) වැළැක්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සකස් කිරීම සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි.

- FATF විසින් **නිර්දේශ 40ක් (40 Recommendations)** නමින් ගෝලීය ප්‍රමිතියක් සකස් කර ඇත. මෙම නිර්දේශ මගින් අපරාධකරණය, වැළැක්වීමේ පියවර (ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම, වාර්තා තබා ගැනීම, සැක සහිත ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම), අධීක්ෂණය, ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව යනාදිය ආවරණය කරයි.

- FATF සහ එහි කලාපීය ආයතන (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG වැනි) සාමාජික රටවල මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ ක්‍රම තක්සේරු කරයි (mutual evaluation). අඩුපාඩු සහිත රටවල් "අධීක්ෂණයට ලක් වූ අධිකරණ බල ප්‍රදේශ" (jurisdictions under increased monitoring) ලෙස හැඳින්වෙන අතර, එය බහුලව හැඳින්වෙන්නේ "අළු ලැයිස්තුව" (grey list) ලෙසයි. අළු ලැයිස්තුගත කිරීම රටක මූල්‍ය කීර්තියට සහ විදේශ ආයෝජනවලට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව සහ FATF:

- ශ්‍රී ලංකාව 2000 දී APG වෙත සම්බන්ධ විය.

- 2015-2016 APG අන්යෝන්ය තක්සේරුවෙන් පසුව, ශ්‍රී ලංකාවේ AML/CFT ක්‍රමයේ අඩුපාඩු හඳුනා ගත් අතර, 2017 නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව FATF අළු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් විය.
- ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරමින්, නීති සංශෝධන, අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීම, ප්‍රතිලාභී හිමිකාරිත්වය (beneficial ownership) හඳුනාගැනීම වැඩිදියුණු කිරීම ආදිය සිදු කළේය. මෙම ප්‍රගතිය හේතුවෙන් 2019 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව අළු ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කරන ලදී.

7.3 ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ නීති රාමුව

ශ්‍රී ලංකාවේ AML/CFT නීති රාමුව ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා තුනක් මත පදනම් වේ.

1. මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත (Prevention of Money Laundering Act - PMLA) අංක 05, 2006:

- **3 වන වගන්තිය:** මුදල් විශුද්ධිකරණය යනු කුමක්ද යන්න නිර්වචනය කරයි. අපරාධයකින් ලැබෙන බව දැන හෝ විශ්වාස කිරීමට හේතු ඇතිව, එවැනි දේපළ සම්බන්ධ ගනුදෙනුවක නිරත වීම, එවැනි දේපළ සන්තකයේ තබා ගැනීම, සැඟවීම, ආයෝජනය කිරීම, රටින් පිටතට ගෙන යාම යනාදිය මුදල් විශුද්ධිකරණ අපරාධ වේ.
- **4 වන වගන්තිය:** දඬුවම් - අවුරුදු 20 දක්වා දැඩි සිර දඬුවමක් සහ මුදල් විශුද්ධිකරණයට ලක් කළ දේපළ වටිනාකම මෙන් දෙගුණයක් දක්වා දඩයක්.
- **5-7 වගන්ති:** මුදල් විශුද්ධිකරණයට සම්බන්ධ දේපළ රාජසන්තක කිරීමේ (forfeiture/confiscation) විධිවිධාන.
- **9 වන වගන්තිය:** විමර්ශන කාලය තුළ සැක කෙරෙන දේපළ හුවමාරු කිරීම, පැවරීම හෝ විනාශ කිරීම වැළැක්වීම සඳහා අත්හිටුවීමේ නියෝග (freezing orders) නිකුත් කිරීමේ බලය.
- **10 වන වගන්තිය:** නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID), පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය (FCID) යනාදිය නඩු පැවරීමේ අධිකාරී ආයතන ලෙස නම් කරයි.

2. මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තාකරණ පනත (Financial Transactions Reporting Act - FTRA) අංක 06, 2006:

- **2 වන වගන්තිය:** ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තුළ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය (Financial Intelligence Unit - FIU) ස්ථාපිත කරයි. FIU හි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ සැක සහිත මූල්‍ය ගනුදෙනු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම, විශ්ලේෂණය කිරීම, සහ නීතිය බලාත්මක කරන ආයතන වෙත බෙදා හැරීමයි.
- **6-8 වගන්ති (ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම - Customer Due Diligence - CDD):** මූල්‍ය ආයතන (බැංකු, මූල්‍ය සමාගම් ඇතුළුව) ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භ කිරීමේදී හෝ නියමිත සීමාව ඉක්මවන ගනුදෙනුවකදී ගනුදෙනුකරුගේ අනන්‍යතාවය සත්‍යාපනය කළ යුතුය. ප්‍රතිලාභී හිමිකාරිත්වය (beneficial ownership) හඳුනා ගැනීම ද ඇතුළත් වේ.
- **9 වන වගන්තිය (වාර්තා තබා ගැනීම - Record Keeping):** මූල්‍ය ආයතන ගනුදෙනු වාර්තා, හඳුනාගැනීමේ ලේඛන, ගිණුම් ලිපිගොනු අවම වශයෙන් වසර 6ක් තබා ගත යුතුය.
- **10 වන වගන්තිය (සැක සහිත ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම - Suspicious Transaction Reporting - STR):** මුදල් විශුද්ධිකරණයක් හෝ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමක් සැක කෙරෙන ඕනෑම ගනුදෙනුවක් මූල්‍ය ආයතන විසින් FIU වෙත කඩිනමින් වාර්තා කළ යුතුය. විශාල මුදල් ගනුදෙනු (Cash Transaction Reports - CTR) ද නිතිපතා වාර්තා කළ යුතුය.

- **14 වන වගන්තිය:** යහපත් විශ්වාසයෙන් (good faith) යුතුව සැක සහිත ගනුදෙනු වාර්තා කරන මූල්‍ය ආයතන හෝ ඒවායේ සේවකයන් සිවිල්, අපරාධ හෝ විනය වගකීම්වලින් ආරක්ෂා කරයි.
- **16 වන වගන්තිය:** වාර්තාකරණ හෝ වාර්තා තබා ගැනීමේ බැඳීම්වලට අනුකූල නොවීම සඳහා දඩ මුදල් සහ සිර දඬුවම් පැනවීමේ විධිවිධාන.

3. ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මර්දනය කිරීමේ සම්මුති පනත (Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act - CSTFA) අංක 25, 2005:

- **3 වන වගන්තිය:** ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සිදු කිරීම සඳහා අරමුදල් සැපයීම අපරාධයක් ලෙස නිර්වචනය කරයි.
- **4 වන වගන්තිය:** ත්‍රස්තවාදී අරමුණු සඳහා භාවිතා වන බවට සැක කෙරෙන අරමුදල් හෝ වෙනත් දේපළ අත්හිටුවීමට (freeze) හෝ රාජසන්තක කිරීමට (forfeit) අධිකාරිය ලබා දෙයි.
- **6 වන වගන්තිය:** ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමේ අපරාධ විමර්ශනය කිරීමේදී විදේශ රටවල් සමඟ අන්යෝන්ය නීති ආධාර (mutual legal assistance) සඳහා විධිවිධාන සලසයි.

7.4 බැංකු සඳහා ප්‍රායෝගික අනුකූලතා අවශ්‍යතා (Practical Compliance for Banks)

FIU හි මාර්ගෝපදේශ සහ FTRA හි අවශ්‍යතා අනුව, බැංකු පහත සඳහන් පියවර ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය:

1. **අවදානම් පදනම් කරගත් ප්‍රවේශය (Risk-Based Approach):**
    - බැංකු තම ගනුදෙනුකරුවන්, නිෂ්පාදන, සේවා, බෙදාහැරීමේ නාලිකා, සහ භූගෝලීය ප්‍රදේශ අනුව මුදල් විශුද්ධිකරණ හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමේ අවදානම් හඳුනාගෙන තක්සේරු කළ යුතුය.
    - ඉහළ අවදානම් සහිත ක්ෂේත්‍ර සඳහා වැඩි පාලන ක්‍රම (Enhanced Due Diligence - EDD) යෙදිය යුතුය.
2. **ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම (Know Your Customer - KYC) සහ සුදුසුකම් තහවුරු කිරීම (Customer Due Diligence - CDD):**
    - නව ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී, ගනුදෙනුකරුගේ අනන්‍යතාවය (ජාතික හැඳුනුම්පත, ගමන් බලපත්‍රය, ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතික) සහ ලිපිනය සත්‍යාපනය කළ යුතුය.
    - ගනුදෙනුකරුගේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය, අරමුදල් ප්‍රභවය, සහ ගිණුමේ අපේක්ෂිත භාවිතය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුය.
    - සමාගම් ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා, අවසාන ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන් (ultimate beneficial owners) හඳුනා ගත යුතුය.
    - පවතින ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු යාවත්කාලීනව තබා ගත යුතු අතර, ගනුදෙනු රටා ඔවුන්ගේ පැතිකඩට ගැලපේද යන්න අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කළ යුතුය (ongoing monitoring).
3. **සැක සහිත ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම (Suspicious Transaction Reporting - STR):**
    - ගනුදෙනුකරුගේ පැතිකඩට නොගැලපෙන, සංකීර්ණ, විශාල, අසාමාන්‍ය ලෙස පෙනෙන, හෝ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකමක් පෙන්නුම් කරන ඕනෑම ගනුදෙනුවක් FIU වෙත වාර්තා කළ යුතුය.

- STR ඉදිරිපත් කිරීම ගනුදෙනුකරුට හෙළි කිරීම තහනම් කර ඇත (tipping-off).
- FIU විසින් සපයනු ලබන goAML වේදිකාව හරහා STR ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

4. **අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම (Internal Controls) සහ පුහුණුව:**
    - AML/CFT අනුකූලතාව සඳහා වගකිව යුතු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු (Compliance Officer) පත් කළ යුතුය.
    - AML/CFT පද්ධති සහ ක්‍රියාවලීන් නිතිපතා ස්වාධීනව විගණනය කළ යුතුය.
    - සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා AML/CFT පිළිබඳ අඛණ්ඩ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්විය යුතුය.

7.5 බැංකු මුහුණ දෙන අභියෝග (Challenges Faced by Banks)

- **ප්‍රතිලාභී හිමිකාරිත්වය හඳුනා ගැනීම:** සංකීර්ණ සමාගම් ව්‍යුහයන් සහ ෂෙල් සමාගම් (shell companies) හරහා සැබෑ හිමිකරුවන් හඳුනා ගැනීමේ අපහසුව.
- **තාක්ෂණික අපරාධ:** අන්තර්ජාලය හරහා සිදුවන වංචා, අතථ්‍ය මුදල් (virtual assets/cryptocurrencies) භාවිතයෙන් සිදුවන මුදල් විශුද්ධිකරණය හඳුනා ගැනීමේ අපහසුව.
- **නඩු පැවරීම් සීමිත වීම:** සංකීර්ණ ස්වභාවය නිසා සාර්ථක නඩු පැවරීම් අඩු වීම.
- **සම්පත් හිඟතා:** කුඩා බැංකු සඳහා ශක්තිමත් අනුකූලතා කණ්ඩායම් පවත්වා ගැනීම සහ මිල අධික ස්වයංක්‍රීය නිරීක්ෂණ පද්ධති ස්ථාපිත කිරීමේ අපහසුව.

7.6 ඉදිරි මාවත (The Way Forward)

- **පාලනය සහ සංස්කෘතිය ශක්තිමත් කිරීම:** AML/CFT අනුකූලතාව නියාමන බරක් ලෙස නොව, ආයතනික අවදානම් කළමනාකරණයේ අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස සැලකීම. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මෙහි අධීක්ෂණය සහතික කළ යුතුය.
- **තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම:** ගනුදෙනු නිරීක්ෂණය, සම්බාධක පරීක්ෂාව (sanctions screening), සහ වාර්තාකරණය සඳහා කෘතිම බුද්ධිය (AI) සහ රෙග්ටෙක් (RegTech) විසඳුම් භාවිතා කිරීම.
- **සහයෝගීතාව සහ පුහුණුව:** FIU, නීතිය බලාත්මක කරන ආයතන, සහ අනෙකුත් බැංකු සමඟ තොරතුරු හුවමාරුව සහ සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම. නව මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රම (typologies) පිළිබඳව කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම.
- **අනාගත FATF තක්සේරු සඳහා සූදානම් වීම:** අඛණ්ඩව අනුකූලතාව පවත්වා ගැනීම සහ එහි සාක්ෂි (වාර්තා, පුහුණු වාර්තා, ඵලදායී STR) ලේඛනගත කිරීම.